# 공 정 거 래 위 원 회

## 제 1 소 회 의

의 결 제 2025 - 211 호 2025. 11. 20.

사 건 번 호 2022민수1866

사 건 명 현대모비스(주) 등 2개사 발주 차량용 에어벤트 구매입찰 관련 (주)니프코 코리아 및 한국아이티더블유(유)의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 니프코 코리아
아산시 둔포면 아산밸리남로 146
대표이사 사○○
대리인 ○○○ 법률사무소
담당변호사 김○○, 류○○, 이○○, 김○○

2. 한국아이티더블유 유한책임회사
인천 남동구 앵고개로556번길 52(고잔동)
대표업무집행자 김○○
대리인 법무법인(유한) ○○
담당변호사 김○○, 김○○, 정○○, 최○○

심의종결일 2025. 10. 17.

## 주 문

1. 피심인들은 현대모비스 주식회사 및 주식회사 크레아에이엔이 실시하는 차량용 에

어벤트 구매 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등과 같이 입찰의 경쟁 요소가 되는 사항을 공동으로 결정하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 니프코 코리아 : 14,330,000,000원
2) 한국아이티더블유 유한책임회사 : 21,087,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

## 이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 니프코 코리아와 피심인 한국아이티더블유 유한책임회사[1)2)]는 자동차 등에 사용되는 엔지니어링 플라스틱 부품 등을 제조 및 판매하는 사업을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[3)] 제2조 제1호에서 규정하는 사업자에 해당한다.

1) 피심인 한국아이티더블유 유한책임회사의 전신인 한국아이티더블유 주식회사는 1987. 8. 17. 설립된 후, 2018. 11. 27. 한국아이티더블유 유한책임회사로 조직변경되어 해산하였다. 따라서 조직변경 전 한국아이티더블유 주식회사의 행위도 피심인 한국아이티더블유 유한책임회사의 행위로 본다.

2) 이하 '피심인 주식회사 니프코 코리아'를 '니프코 코리아'로, '피심인 한국아이티더블유 유한책임회사'를 '한국아이티더블유'로 지칭한다. 아울러 니프코 코리아와 한국아이티더블유를 함께 지칭할 때는 '피심인들'로 표현한다.

3) 이하 '법'이라 한다.

나. 피심인들의 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(매 회계연도 말 기준, 단위: 백만 원, 명)

| 피심인[4] | 연도 | 매출액 | 영업 이익 | 당기 순이익 | 자산 총계 | 부채 총계 | 납입 자본금 | 설립일 | 종업원 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니프코 | 2023년 | 비공개 | | | | | | | |
| | 2022년 | | | | | | | | |
| | 2021년 | | | | | | | | |
| ITW | 2023년 | 비공개 | | | | | | | |
| | 2022년 | | | | | | | | |
| | 2021년 | | | | | | | | |

* 출처: 금융감독원 전자공시시스템, 피심인 제출자료(심사보고서 소갑 제5-1호증, 제5-2호증[5])

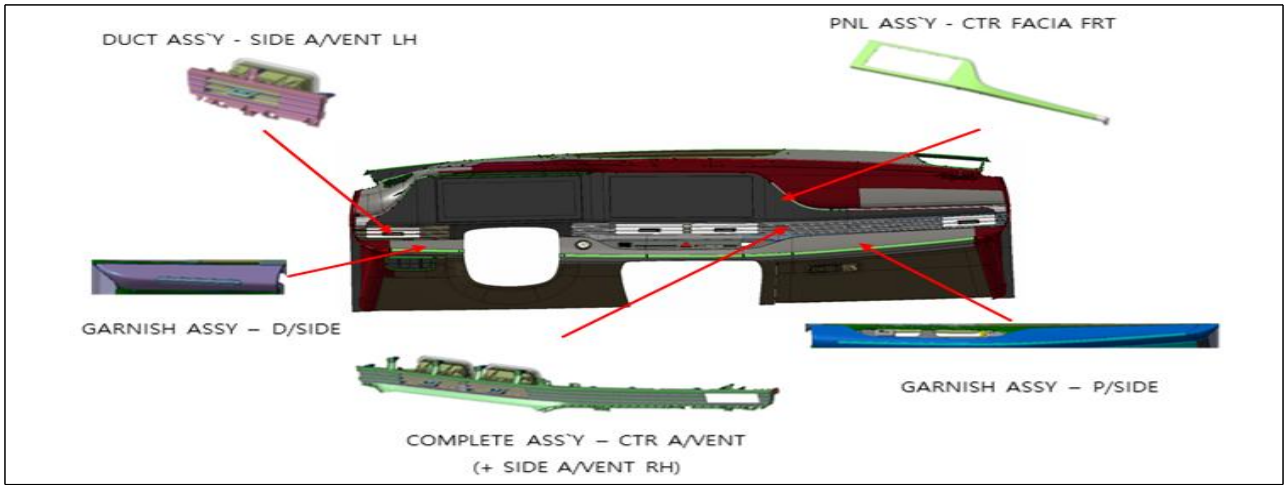
다. 시장 구조 및 실태

1) 차량용 에어벤트의 개요

3 차량용 에어벤트는 공조 시스템에서 토출되는 공기를 탑승자의 조작에 따라 동작하여 풍량 및 풍속을 조절하는 기능을 수행한다. 그 장착 위치에 따라 크기 및 형태가 달라질 수 있고, 장착 위치에 따라 차량 조정석(cockpit)에 장착되는 제품, 차량의 앞좌석과 뒷좌석 사이에 설치되는 거치대에 장착되는 제품, 차량 뒷좌석 측에 장착되는 제품으로 크게 구분된다.

4) 이하 <표>에 기재되는 피심인들을 각각 '니프코', 'ITW'로 약칭한다.
5) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 기재한다.

<그림 1> 에어벤트 제품 형상




* 출처: 니프코 코리아 제출자료

2) 차량용 에어벤트의 거래구조

4 현대자동차 주식회사[6], 기아, 케이지모빌리티(舊쌍용자동차) 등 완성차 제조사들은 에어벤트 등이 장착되는 모듈 부품의 제조를 현대모비스, 크레아에이엔 등 1차 부품공급사에 위탁하고, 이러한 1차 부품공급사들은 모듈 부품에 조립할 에어벤트의 제조를 피심인들을 비롯한 에어벤트 제조사에 위탁한다. 한편, 때때로 완성차 제조사가 에어벤트 제조사에 직접 제조를 위탁하기도 한다.

5 1차 부품공급사들은 일반적으로 에어벤트 제조사에 에어벤트의 본체와 그 외 주변부의 파시아(facia) 또는 장식품(garnish)을 함께 제조 위탁한다. 이 경우 에어벤트 제조사들은 본체 외 제품에 대해서는 다른 전문업체에 제조를 위탁하고 있다.

6 현대자동차와 기아[7]는 완성차 조립공장이 해외에 위치한 경우 현지에서 에어벤트 등의 부품을 조달하고 있어 에어벤트 제조사들도 해당 조립공장이 위치한 현지에 생산법인을 설립하여 이에 대응하고 있다. 다만, 외국 현지에서 적정 부품을 조달하기 어려운 경우에는 국내 에어벤트 제조사들로부터 CKD[8] 방식으로 조달하기도 한다.

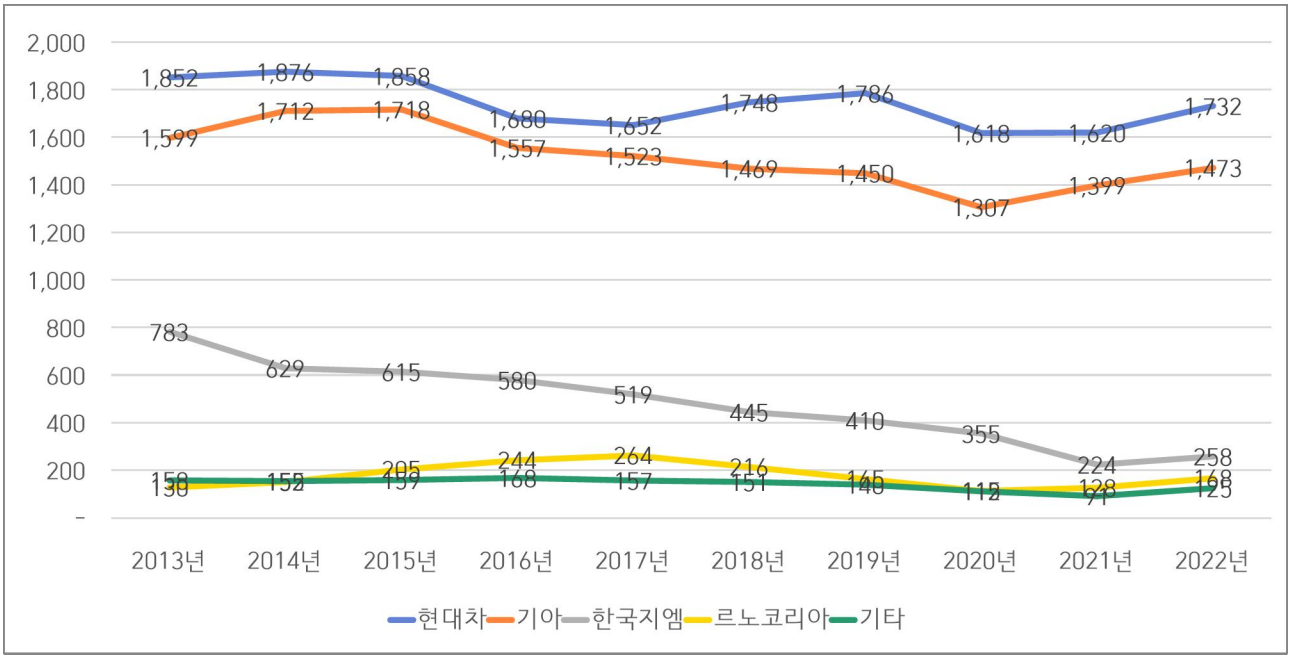
6) 이하 피심인 외 사업자 상호를 기재할 때 '주식회사' 등 회사의 유형을 지칭하는 용어는 생략한다.
7) 이하 현대자동차와 기아를 합쳐 '현대차·기아'라고 한다.
8) Complete Knock Down의 약자로 반조립제품을 말한다. 부품들을 그대로 수출해서 목적지에서 조립되어 완성품으로 판매되는 방식이다.

3) 국내 자동차부품 시장의 특수성

7 자동차부품 시장은 완성차 시장의 경기와 밀접하게 연관되어 있어 국내 자동차부품 업체들의 실적은 국내 완성차 업체의 실적과 납품 규모에 큰 영향을 받는다. 이에 따라 국내 자동차부품 업체들은 다음 <그림 2>와 같이 국내 완성차 생산의 80% 내·외를 차지하는 현대차·기아의 납품업체로 선정되는 것을 핵심 목표로 하고 있다.

<그림 2> 완성차 업체별 국내 자동차 생산대수

(단위 : 천대)




* 출처: 산업통상자원부의 기업별 자동차 산업 현황(2024. 4. 9.)

8 한편, 특정 부품업체가 신차 프로젝트가 확정된 1개 차종을 수주하게 되면 해당 차종의 설계/개발을 거쳐 양산 승인된 부품을 양산개시부터 단종 시까지 통상 6년 이상[9] 발주처와 지속적인 거래관계를 유지하는 경우가 일반적이다. 이로 인해 자동차부품 업체들은 부품구매 입찰에 참여하여 신차개발 시점에 부품설계/개발업체로 선정되는 것을 중요한 목표로 설정한다.

9) 소갑 제1-5호증, 제1-8호증 및 제4-5호증 참조

4) 관련 시장 현황(현대모비스의 에어벤트 구매 시장현황)

9 현대모비스는 국내 완성차 생산의 80% 내·외를 차지하는 현대차·기아의 주된 1차 부품공급사로서, 피심인들을 비롯한 에어벤트 협력업체를 대상으로 입찰을 통해 수주업체를 선정하고 이들로부터 에어벤트를 공급받아 모듈 부품으로 조립하여 현대차·기아에 공급하고 있다.

10 현대모비스가 실시한 에어벤트 구매 입찰에는 피심인들과 함께 신성포레시아 또는 포레시아코리아도 참여하였으나 이들의 실제 수주 규모는 미미한 수준이다. 다음 <표 2>와 같이, 니프코 코리아와 한국아이티더블유가 현대모비스의 에어벤트 구매 금액 기준으로 최소 96.8%(2021년)에서 최대 100%(2013~2018년)의 비중을 차지하여 현대모비스는 이들 두 회사로부터 대부분의 에어벤트를 구매하고 있음을 알 수 있다.

<표 2> 현대모비스의 차량용 에어벤트 구매현황

(단위: 백만 원, %)

| 구분 | 2013년 | | 2014년 | | 2015년 | | 2016년 | | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 니프코 | 31,097 | 28.4 | 39,212 | 32.2 | 50,692 | 39.8 | 45,469 | 36.7 | 52,255 | 38.8 |
| ITW | 78,358 | 71.6 | 82,540 | 67.8 | 76,645 | 60.2 | 78,289 | 63.3 | 82,433 | 61.2 |
| 기타 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

| 구분 | 2018년 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 니프코 | 45,435 | 37.2 | 39,134 | 32.8 | 40,123 | 34.6 | 43,477 | 32.5 | 386,899 | 34.9 |
| ITW | 76,727 | 62.8 | 80,245 | 67.2 | 72,530 | 62.6 | 86,099 | 64.3 | 713,870 | 64.4 |
| 기타 | 0 | - | 2 | 0.0 | 3,302 | 2.8 | 4,281 | 3.2 | 7,585 | 0.7 |

* 출처: 현대모비스 제출자료(소갑 제4-1호증 참조)

5) 현대모비스의 에어벤트 구매 입찰의 특징

가) 지명경쟁입찰

11 현대모비스는 부품별로 입찰에 참여 가능한 업체를 미리 정해놓는 일종의 제한경쟁입찰을 적용하고 있다. 에어벤트 구매 입찰에서도 협력업체로 등록된 업체를 대상으로 견적 제출을 요청하고, 요청받은 업체만이 해당 입찰에 참여하여 수주업체로 선정될 기회를 얻게 된다.

나) 입찰 과정 및 예상물량에 대한 단가 입찰

12 현대모비스의 에어벤트 구매 입찰은 현대모비스가 에어벤트 협력업체에 ① 개발요청서(SR: Sourcing Request) 배포, ② 사양설명회 실시 및 ③ 견적요청서(RFQ: Request For Quotation) 발송 후, ④ 협력업체들이 견적을 검토하여 제출하면, ⑤ 현대모비스가 견적서 등을 평가하여 낙찰자를 선정하여 입찰 결과를 통보하는 순서로 진행된다. 이러한 입찰 절차는 현대모비스의 업체 선정시스템([redacted])을 통해서 이루어진다.

13 한편, 현대모비스는 사양설명회 등을 통해 입찰대상 차종의 에어벤트의 설계기준(부품의 정의 및 기능), 생산대수, 개발일정 등을 제시한다. 동 정보를 토대로 협력업체들은 현대모비스의 설계기준에 따른 예상설계원가와 자사의 제조원가를 계산하여 수익성을 분석한 후 견적가(단가)를 산출하여 입찰에 참여한다.

다) 낙찰자 선정방식

14 현대모비스는 가격 외에도 품질실적, 납입실적, 기술력평가, 설계제안평가, 개발능력평가 등 총 6가지 요소를 종합적으로 평가하여 가장 점수가 높은 업체를 낙찰자로 선정하는 '심의입찰' 방식을 적용하고 있다. 각 항목의 배점은 가격 [redacted]점, 품질실적 [redacted]점, 납입실적 [redacted]점, 기술력평가 [redacted]점, 설계제안평가 [redacted]점, 개발능력평가 [redacted]점

등으로 되어 있다.

15 따라서 가격을 제외한 5가지 요소의 점수가 경쟁업체에 비해 상대적으로 낮은 업체일지라도, 그 낮은 점수를 상쇄할 수 있을 정도로 투찰가격을 낮춰 가격 점수를 높이면 낙찰자로 선정될 수 있다.

라) 낙찰 및 양산개시까지의 과정

16 낙찰 결과는 현대모비스가 입찰 대상차종에 사용할 에어벤트의 설계/개발/양산 등을 담당할 '수주업체 선정'으로서의 의미가 있다. 수주업체로 낙찰된 이후 양산개시까지는 통상 20개월 정도 걸리고 그 구체적 과정은 다음과 같다.

17 ① 현대모비스로부터 입찰결과 통보서를 받음으로써 별도 공급계약서 체결 없이 수주가 확정되고, ② 현대모비스와 현대차·기아의 요구사항에 따라 설계를 진행하여 확정하며, ③ 설계도면이 확정되면 설비 및 금형 등을 확보하여 제품을 개발하고, ④ 최종 개발 제품에 대해 현대모비스와 현대차·기아의 확인 및 승인 절차를 거치며, ⑤ 현대모비스의 발주에 맞추어 양산(SOP: Start of Production)을 개시하고 1개월 이내 양산 단가에 대한 가격결정합의서를 체결하게 된다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 개요

18 피심인들은 아래 <표 3>과 같이 현대모비스 및 크레아에이엔[10]이 2013년 10월부터 2021년 3월까지 실시한 총 24건의 차량용 에어벤트 구매 입찰에 참여하면서

10) 크레아에이엔은 2003. 10. 27.에 설립되어 자동차 내부품의 제조 및 판매업을 영위하고 있다. 이 사건과 관련된 입찰 당시(2019년 7월)에는 상호가 '크레아안톨린'이었고 이후 2022. 5. 20. '크레아에이엔'으로 상호가 변경되었다. 이하 '크레아에이엔'으로 기재한다.

사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하고 이를 실행하였다. 그 결과 총 24건 입찰 중 피심인 외 사업자가 낙찰된 2건[11], 합의대로 투찰하였으나 합의된 낙찰예정자가 아닌 다른 피심인이 낙찰된 1건[12], 수주업체 선정 전에 프로젝트가 취소된 1건 등 4건[13]을 제외한 총 20건 입찰에서 피심인 양사가 합의한 대로 수주업체가 선정되었다.

<표 3> 에어벤트 구매 입찰 24건의 현황 및 낙찰예정자

(단위: 원)

| 입찰 현황 | | | | | | | | 낙찰예정자 합의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 연번[1] | 프로젝트 (차종) | 견 적 요청일 | 참여 업체[2] | 견 적 제출일 | 견적가 | 수주업체 | |
| 1 | 1 | 비공개 | | | | | ITW | ITW (주력차종업체) |
| 1 | 2 | | | | | | ITW | ITW (주력차종업체) |
| 1 | 3 | | | | | | ITW | ITW (신차종) |
| | | | | | | | | - |
| 1 | 4 | | | | | | ITW | ITW (주력차종업체) |
| | | | | | | | | - |
| 1 | 5 | | | | | | ITW | ITW (주력차종업체) |
| | | | | | | | | - |
| 1 | 6 | | | | | | 니프코 | 니프코 (주력차종업체) |
| | | | | | | | | - |
| 1 | 7 | | | | | | ITW | ITW (신차종) |
| | | | | | | | | - |
| 1 | 8 | | | | | | 니프코 | 니프코 (주력차종업체) |
| | | | | | | | | - |
| 1 | 9 | | | | | | 니프코 | 니프코 (주력차종업체) |
| | | | | | | | | - |
| 1 | 10 | | | | | | ITW | ITW (주력차종업체) |
| 1 | 11 | | | | | | ITW | ITW (주력차종업체) |
| 1 | 12 | | | | | | ITW | ITW (주력차종업체) |
| | | | | | | | | - |

11) 연번 19번 [redacted] 차종 입찰 및 연번 23번 [redacted] 차종 입찰이 해당된다.
12) 연번 20번 [redacted] 차종 입찰이 해당된다.
13) 연번 24번 [redacted] 차종 입찰이 해당된다.

| 입찰 현황 | | | | | | | | 낙찰예정자 합의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 연번[1] | 프로젝트 (차종) | 견 적 요청일 | 참여 업체[2] | 견 적 제출일 | 견적가 | 수주업체 | |
| 1 | 13 | 비공개 | | | | | ITW | ITW (주력차종업체)<br>- |
| 1 | 14 | | | | | | 니프코 | 니프코 (주력차종업체)<br>- |
| 1 | 15 | | | | | | 니프코 | 니프코 (주력차종업체)<br>- |
| 1 | 16 | | | | | | ITW | ITW (주력차종업체) |
| 2 | 17 | | | | | | ITW | ITW (주력차종업체)<br>- |
| 2 | 18 | | | | | | ITW | ITW (신차종)<br>- |
| 2 | 19 | | | | | | 포레시아 | ITW (주력차종업체)<br>- |
| 2 | 20 | | | | | | ITW | 니프코 (신차종)<br>- |
| 2 | 21 | | | | | | 니프코 | 니프코 (주력차종업체)<br>- |
| 3 | 22 | | | | | | 니프코 | 니프코 (주력차종업체) |
| 3 | 23 | | | | | | 依工汽車零部件(廊坊) 有限公司 | ITW (주력차종업체)<br>-<br>-<br>- |
| 4 | 24 | | | | | | 미선정 (프로젝트 취소) | -<br>-<br>- |

1」 현대모비스는 연번 1번~23번 차종 입찰을, 크레아에이엔은 연번 24번 차종 입찰을 실시함

2」 [redacted]

3」, [redacted]

2) 합의 배경

19 피심인들은 차량용 에어벤트 시장에서 사업 영위에 필수적인 설비와 인력 그리고 협력업체 등의 유지를 위해 일정 수준의 생산물량, 적어도 기존 생산물량을 확보하기 위해 노력하였다. 반면에, 최대 고객사인 현대모비스[14]는 [redacted]를 유도하였다. 이로 인해 피심인들은 현대모비스가 발주한 에어벤트 구매 입찰에 저가로 투찰하여 수주업체로 선정됨으로써 물량을 확보할 수는 있으나 그 결과 수익성이 악화되는 문제에 직면하였다.

20 피심인들 사이에는 기존 공급하던 차종의 에어벤트 물량을 경쟁사에 빼앗기면 동 물량을 만회하기 위해 경쟁사가 공급하던 차종의 입찰에 저가로 참여하게 되어 수익성이 더 나빠지는 등의 악순환에 빠지고, 특히 최대 거래처인 현대모비스가 발주한 에어벤트 구매 입찰에서 저가 투찰 등 과당경쟁으로 물량을 서로 빼앗고 빼앗기는 경우 수익성이 악화될 뿐이며 결국에는 사업 영위가 어려워질 것이므로 이러한 상황이 발생하지 않도록 협력할 필요가 있다는 공감대가 형성되었다.

<표 4> 니프코 코리아 [redacted] 진술조서(소갑 제3-8호증 참조)

| |
|---|
| 문) 진술인은 한국ITW 측 임원과 만나서 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 각 사의 주력차종을 존중하기로 하는 합의하였다는데 이에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.<br>답) [redacted]<br>왜냐하면, 양사가 기존 납품 차종의 에어벤트 물량을 과당경쟁으로 서로 빼앗고 빼앗기는 경우 수익성이 악화될 것이고 현대모비스만 좋을 일을 하고 양사는 죽어갈 뿐이라는 공감대가 있었습니다. 후속 차종을 수주하지 못하면 기존 인프라(생산설비, 인력 등), |

14) 2013년 기준, 차량용 에어벤트 매출 중 현대모비스 매출 비율이 니프코 코리아는 [redacted]%, 한국아이티더블유는[redacted]%로, 양사 모두 현대모비스에 의존적인 거래관계에 있다(심사보고서 소갑 제4-2호증, 제4-4호증 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 기재한다).).

| |
|---|
| 협력업체 등을 유지하지 못해 사업 운영이 매우 어려워지기 때문입니다. |

3) 기본합의 성립

21 니프코 코리아의 아산영업부[15] [redacted] 부장[16]과 한국아이티더블유의 [redacted] 영업부문장은 2013. 5. 7.[17] 현대모비스가 서울 강남구 테헤란로에 소재한 본사 10층 회의실에서 개최한 [redacted] 차종 입찰 관련 사양설명회에 참석한 후에 동석자 없이 따로 6층 접견실에서 만났다. 이 자리에서 이들은 향후 경영 수익성 악화 우려에 대해 공감하고 각 사가 최근 2~3년간 현대모비스에 공급하던 차종을 해당 공급업체의 주력차종으로 정하고 향후 현대모비스가 실시할 에어벤트 구매 입찰에 참여할 때 각사의 주력차종을 존중하고 상대방 주력차종의 후속 차종에 대해서는 양보하기로 합의하였다.

22 이후 [redacted] 부장은 [redacted] 부문장과 합의한 위 '각사의 주력차종을 존중하고 상대방 주력차종의 후속 차종에 대해서는 양보'한다는 내용을 같은 회사의 아산영업1팀 [redacted] 팀장에게 전달하였고 [redacted] 팀장은 아산영업1팀의 [redacted] 책임에게 전달하였다.

<표 5> <u>니프코 코리아 [redacted] 진술조서(소갑 제3-8호증 참조)</u>

| |
|---|
| 문) 진술인은 한국ITW 측 임원과 만나서 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 각 사의 주력차종을 존중하기로 하는 합의하였다는데 이에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.<br>답) (생략) 이렇게 과당경쟁이 진행되던 중에 어떤 차종에 대한 입찰인지 정확히 기억나지 않지만, 2013년 상반기경 현대모비스가 개최한 현장설명회를 참석한 후 현대모비스 건물(역삼역 부근 소재) 6층 휴게실에서 한국ITW의 [redacted] 상무(영업본부장)와 만나서 (음료수를 마시면서) 최근 2~3개년간 수주받아 생산하고 있는 차량을 기준으로 각 사의 주력차종을 정하고, 각 사의 주력차종을 존중해 주고, 상대방의 주력차종에 대해서는 양보하는 것으로 얘기를 나눴습니다. (이하 생략)<br><br>문) 앞서 진술한 내용과 관련해서, [redacted] 상무도 동의하였는지, 동석자 등에 대해 말씀해 주 |

15) [redacted]

16) 이하 관련 임직원의 직책은 행위 시 직책으로 기재한다.

17) 소갑 제6-1호증 참조

시기 바랍니다.

답) 네, [redacted] 상무도 각 사의 주력차종을 존중하기로 동의했습니다. 저와 [redacted] 상무 둘이서 동석자 없이 6층 휴게실의 한적한 자리에서 만나 조심스럽게 얘기를 나눴던 것으로 기억납니다.

문) 양사 간 각 사의 주력차종 존중 합의에 대해 소속 직원들에게 전달, 지시하였는지요.

답) 2013년 상반기쯤이었는데, 이런 얘기를 여러 사람에게 말할 수 없기에 담당 팀장이었던 [redacted] 팀장에게 전달했던 것으로 기억납니다. [redacted] 팀장은 원가 담당자 1명(누구인지는 기억나지 않음)에게 얘기했을 겁니다.

문) 현대모비스 발주 에어벤트 입찰목록을 보시고, 니프코와 한국ITW이 수주업체(낙찰예정자)를 사전에 정한 건을 지정해 주시기 바랍니다.

답) 입찰목록을 보면, 2013.5.18. 발주 [redacted] 입찰의 차종이 볼륨이 큰 차종이니 저와 [redacted] 상무는 해당 입찰의 현장설명회를 마치고 6층 휴게실에서 상호 주력차종 존중 합의를 했던 것 같습니다. 그 이후 2건 입찰 대상차종은 [redacted], [redacted]로 기피 차종이라 아마도 2013.10.16. 발주 [redacted] 입찰 때부터 당사 니프코와 한국ITW가 사전에 수주업체(낙찰예정자)를 정했던 것 같습니다.

<표 6> 니프코 코리아 [redacted] 진술서(소갑 제3-17호증 참조)

3. (생략) [redacted] 상무님은 2013년 5월경 한국ITW [redacted] 부문장님을 만나서 각 사가 최근 2~3년 간 현대모비스에 공급하던 차종을 해당 공급업체의 주력차종으로 정하고, 향후 현대모비스가 실시할 에어벤트 구매 입찰에 참여할 때 각사의 주력차종을 존중하고 상대방 주력차종의 후속 차종에 대해서는 양보하기로 하였다고 저에게 전달해 주신 걸로 기억이 납니다. 당시 제가 천안영업개발1팀장(아산영업1팀장)을 맡고 있었기에 [redacted] 상무님께서 저에게 이와 같은 합의 내용을 전달해주셨으며 제가 합의 장소에 직접 동석하지는 않았습니다. (중략)

4. 한편 저는 위와 같이 [redacted] 상무님으로부터 전달 받은 내용이 민감한 사항이라고 생각하여, 아산영업1팀에게 전체적으로 전달하지는 않고, 당시 실무 업무를 총괄하고 있던 [redacted] 책임(당시 과장)에게만 전달했던 것으로 기억합니다. 제가 [redacted] 상무님에게 위와 같은 내용을 듣고 [redacted] 책임에게 전달한 정확한 시점은 기억이 나지 않습니다. 다만 앞서 말씀드린대로 2013년 5월초 입찰 공고된 차종은 니프코코리아가 관심을 갖는 차종들이 아니었고, 당시 제가 2013년 6월 1일자로 니프코 중국 현지법인에서 근무하는 것으로 인사발령이 났던 상황이었으며 실제로 2013년 6월 2일(일요일)에 출국했다는 점에서, 2013년 5월 말 또는 6월 출국 직전 즈음에 [redacted] 책임에게 전달했을 것 같습니다.

<표 7> 니프코 코리아 [redacted] 진술조서(소갑 제3-1호증 참조)

문) 2012~2013년 경 양사 간에 각 사의 주력차종을 존중하고 그 후속차종 입찰에서는 주력차종 업체가 수주한다는 합의에 대해서 보다 구체적으로 말씀하여 주시기 바랍니다.
답) 당시 아산영업부 부장이셨던 [redacted] 상무이사가 2012년 내지 2013년경 한국 ITW 임원과 얘기하면서, 향후 에어벤트 품목의 수익성 악화 우려에 대한 공감대를 가지고 최근 2~3개년 간 수주받아 생산하고 있는 차량을 기준으로 각 사의 주력차종을 정하고, 상대방의 주력차종에 대해서는 양보하는 것에 대해 의견을 주고 받은 것으로 알고 있습니다.

문) 양사 임원이 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 각 사의 주력차종을 존중하기로 합의하였다는 내용을 언제 누구로부터 지시받았는지요.
답) 2012~2013년경이라서 기억이 가물가물합니다. 당시 [redacted] 상무이사나 [redacted] 팀장으로부터 전달받았을 것입니다.

4) 구체적 합의 내용 및 실행[18][19]

1) 현대모비스의 에어벤트 구매 입찰 16건(1구간)

23 니프코 코리아의 아산영업부 [redacted] 책임은 양사 임원들이 2013. 5. 7. 합의한 '각사의 주력차종을 존중하고 상대방 주력차종의 후속 차종에 대해서는 양보한다.'

18) 관련 임직원은 다음 <표 8>과 같다.

<표 8> 관련 임직원 현황

| 피심인 | 부서[1] | 관련 임직원별 참여 기간 |
|---|---|---|
| 니프코 | 아산영업부 | 비공개 |
| | 아산영업1팀 | |
| | 아산영업2팀 | |
| | 울산영업부 | |
| ITW | 영업부문 | |
| | Component팀 | |

1」 이 사건 마지막 입찰인 연번 23번 [redacted] 차종 입찰 시기(2021년 3월)의 부서명임
2」 [redacted] 팀장이 부장 공석 등의 사유로 '14.4.~'17.3. 기간 동안 부장 업무를 사실상 대행함

19) 이 사건 공동행위를 보다 구체적으로 기술하기 위하여 위 <표 3>에서 지정한 연번을 기준으로 ① 1구간[연번 1번 입찰부터 연번 16번 입찰], ② 2구간[연번 17번 입찰부터 연번 21번 입찰], ③ 3구간[연번 22번 입찰부터 연번 23번 입찰], ④ 4구간[연번 24번]으로 나누었다. 이하 '○○번' 등의 입찰 연번은 위 <표 3>에서 지정한 연번과 동일하다.

라는 내용에 따라, 위 <표 3>과 같이, 현대모비스가 2013년 10월에 실시한 연번 1번 [redacted] 차종 에어벤트 구매 입찰부터 2018년 12월에 실시한 연번 16번 [redacted] 차종 에어벤트 구매 입찰까지 총 16건 입찰[20]에 참여하면서 입찰 마감일 약 3~4일 전에 한국아이티더블유의 선임실무자(기아 차종은 [redacted] 부장, 현대자동차 차종은 [redacted] 부장)와 전화로 연락하였다.

24 이와 같은 전화 연락을 통해 피심인들은 각 입찰 대상차종이 기존 차종의 후속일 경우 기존 납품업체를 주력차종 업체로 확인하고 후속이 아닌 신차종일 경우에는 별도로 수주예정자를 정한 후, 해당 입찰에서 주력차종 업체 또는 수주예정자가 수주업체로 선정될 수 있도록 각사가 미리 산정한 예상설계원가, 투찰율 또는 견적가 등(이하 '가격정보'라 한다)을 공유하고 이를 고려해 자사의 투찰가격을 정하였다.

<표 9> 니프코 코리아 임직원의 진술조서 및 진술서

| |
|---|
| <[redacted] 책임의 진술> (소갑 제3-1호증 참조)<br><br>문) 그러면 진술인은 니프코의 아산공장 제조 에어벤트의 입찰등 수주 실무책임자로서 니프코와 한국ITW 간에 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 견적가 등에 대해 합의하고 견적 제출하였는지요.<br>답) 네. 사실입니다. 아산공장 제조 에어벤트 영업을 관장하는 아산영업1팀 실무책임자로서 말씀드리면, 현대모비스가 2013년경부터 제가 2019.4. [redacted]팀으로 전보되기 전까지 실시한 16건의 에어벤트 입찰에서 니프코와 한국ITW(이하 '양사') 간에 사전에 가격정보, 즉 예상설계원가 내지 투찰비율(예상설계원가 대비 몇 %) 또는 투찰하려는 가격 자체를 서로 교환했습니다.<br><br>문) 해당 입찰 건에서 사전에 낙찰예정자에 대해서도 합의하였는지요.<br>답) 양사 모두 각 입찰의 대상 차종이 양사 중 어떤 업체의 주력차종인지 너무나 잘 알고 있습니다. 양사가 각 사의 예상설계원가를 산정한 후, 입찰마감일 3~4일 전에 전화로 연락하여 예상설계원가 정보를 교환하면서 대상차종이 자사의 차종이면 자사의 예상설계원가 대비 투찰률을 알려주면서 상대방에게 더 높은 투찰률로 투찰하도록 요청했습니다.<br>그리고 입찰마감일 1일 전에 다시 전화로 연락하여 양사의 투찰가를 확인하기도 했습니다.<br><br>문) 니프코의 주력차종과 한국ITW의 주력차종에 대해 말씀하여 주시기 바랍니다.<br>답) 니프코 아산공장의 주력차종은 [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] 등이고, 나머지는 한국ITW의 주력차종입니다. 에어벤트 납품장소가 현대모비스의 울산 외 공장인 입찰인 경우의 주력차종 구분입니다. 만약, 납품장소가 [redacted]이면 [redacted] |

20) 16건 입찰 모두 대상차종이 니프코 코리아 아산영업부의 영업 차종이다.

에서 견적서 작성, 제출합니다.

문) 아산공장 16건 입찰에서 사전에 낙찰예정자를 합의하고 가격정보를 교환한 직원이 누구인지요.

답) 니프코에서는 제가 연락담당자였고, 한국ITW 측은 기아 차종은 [redacted] 부장과, 현대자동차 차종은 [redacted] 부장(현대자동차 차종)과 연락하여 낙찰예정자, 가격정보 등에 대해 합의/교환하였습니다. (이하 생략)

문) 아산공장 16건 입찰에서 사전에 낙찰예정자는 어떤 기준으로 정하였는지요.

답) 제 기억에 2012년~2013년경 한국ITW와 현대모비스 발주 에어벤트 입찰 건에 대해서 더 이상 출혈경쟁을 하지 않고, 기존에 각 사가 수주한 차종을 주력 차종으로 하여 상대방의 주력차종을 인정하기로 하는 합의를 하였다는 내용을 전달받았습니다. 니프코 아산공장이 수주에 집중했던 차종은 [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]였고, 한국ITW의 주력 차종은 [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] 등으로 기억합니다. 따라서 해당 차종들의 후속 차종들에 대해서 각 사가 수주하는 것으로 합의가 이루어진 것으로 알고 있습니다.

문) 2012년~2013년경 양사 간에 각 사의 주력 차종을 존중하고 그 후속 차종 입찰에서는 주력차종 업체가 수주한다는 합의에 대해서 보다 구체적으로 말씀하여 주시기 바랍니다.

답) 당시 아산영업부 부장이셨던 [redacted] 상무이사가 2012년 내지 2013년경 한국ITW 임원과 얘기하면서, 향후 에어벤트 품목의 수익성 악화 우려에 대한 공감대를 가지고 최근 2~3개년간 수주받아 생산하고 있는 차량을 기준으로 각 사의 주력 차종을 정하고, 상대방의 주력차종에 대해서는 양보하는 것에 대해 의견을 주고 받은 것으로 알고 있습니다.

문) 그러면 진술인이 2013.10. 발주 [redacted] 입찰 건부터 담합하였다고 지정하셨는데 그 사유가 무엇인지요.

답) 2012년~2013년경 기본합의 내용을 전달받았기에 그 간 입찰내역을 살펴보니 [redacted] 입찰에서 처음으로 한국ITW 측과 낙찰예정자, 가격정보 등을 합의/교환했던 것으로 기억났습니다. 현대모비스 발주 에어벤트 입찰 목록을 보면, 연번 1번은 울산공장 제조 에어벤트이고, 연번 2번 [redacted]는 한국ITW 주력차종으로 사전에 한국ITW 측과 연락한 기억이 없고, 연번 3번과 4번은 [redacted] 차종으로 양사 모두 기피하는 차종이었습니다.

<[redacted] 부장의 진술> (소갑 제3-7호증 참조)

문) 진술인은 2012~2013년경 니프코와 한국ITW(이하 '양사') 간에 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 각 사의 주력차종을 존중하기로 하는 합의를 알고 있는지요.

답) 제가 [redacted] 팀장으로 겸직 받았을 때, 당시 제 상사였던 [redacted] 상무님이 한국ITW(당시 한국TRW)와 합의했다는 얘기를 저에게 말씀해 주셨는지는 잘 기억나지 않습니다.

[redacted] 책임이 양사 간 주력차종 존중 합의에 따라 한국ITW의 [redacted], [redacted] 부장과 연락하는 구조가 있었던 것으로 기억납니다.

[redacted] 책임이 한국ITW와 연락한 결과까지 일일이 저에게 보고하지는 않았지만, [redacted]

책임이 한국ITW와 연락한 내용을 바탕으로 예상설계원가 및 투찰비율, 투찰가격을 작성하여 저한테 보고했습니다.

문) 진술인이 2013.6.에 다른 직원들로부터 양사 간 각 사의 주력차종 존중 합의 사실을 전해 들은 적이 있는지요.

답) 상사였던 [redacted] 상무님이나 전임자였던 [redacted] 팀장, 그리고 [redacted] 책임 중에서 정확히 누구한테 들었는지는 기억나지 않습니다. [redacted] 책임이 저에게 원가, 견적가, 채산성 등을 보고할 때 자연스럽게 알게된 것 같습니다. 이외 다른 직원들로부터 전해 들은 적은 없습니다.

문) [redacted] 책임이 한국ITW 측과 연락업무를 담당한 사유가 무엇인지요.

답) [redacted] 책임이 입찰 업무(예상설계원가 분석, 제품 투찰가격 도출 및 견적서 작성)를 가장 오랫동안 해 온 직원으로서 실무진 중에서 선임급이었기 때문에, [redacted] 책임이 한국ITW와 연락을 담당했던 것 같습니다.

그리고 [redacted] 책임이 투찰 전에 한국ITW의 [redacted] 부장, [redacted] 부장과 연락해서 수주업체(주력차종업체), 예상설계원가, 투찰비율, 투찰가격 등을 합의/교환한 후 '입찰 견적 보고' 문건을 작성해서 저한테 보고하는 역할까지 담당하였습니다.

그 외 실무진들은 제조공법 등을 기초로 한 예상설계원가를 분석하고, 제품 투찰가격을 도출하는 작업에 집중하였으며, 경쟁사와의 의사연락을 직접 담당하지는 않았습니다.

25 구체적으로 살펴보면, 입찰대상 16개 차종 중 [redacted] 등 5개 차종은 니프코 코리아의 주력차종임을 확인한 후, 해당 입찰에서 니프코 코리아가 수주업체로 선정될 수 있도록 각 사가 미리 산정한 가격정보를 공유하고 이를 고려해 자사의 투찰가격을 정하였다.

26 니프코 코리아의 [redacted] 책임은 당시 전화로 연락하면서 합의 경위 및 내용을 기록하지 않았고 2019. 4. 1. 타 부서로 이동하여 입찰업무를 중단[21]하였기 때문에, 한국아이티더블유 측과 연락한 경위 등을 입찰 건별로 구체적으로 기억하지 못하고 다음 <표 10>, <표 11>과 같이 연락 시기(입찰 마감일 약 3~4일 전), 주력차종 업체가 먼저 연락, 기아 차종은 [redacted] 부장, 현대자동차 차종은 [redacted] 부장과 전화 연락 등의 연락 행태에 따라 입찰 건별로 합의 경위 및 내용을 진술하였다.

<표 10> 니프코 코리아 [redacted] 책임의 진술조서(소갑 제3-1호증 참조)

21) [redacted] 책임은 2013년 10월경부터 2019년 3월경까지 한국아이티더블유 측과의 연락 업무를 담당하였다.

문) 아산공장 16건 입찰에서 한국ITW의 [redacted] 부장, [redacted] 부장과 연락한 경위, 합의내용, 가격정보 교환 등에 대하여 각 입찰 건별로 구체적으로 설명하여 주시기 바랍니다.

답) 입찰 건별로 합의 경위에 대해서는 잘 기억나지 않습니다. 저와 [redacted] 부장이나 [redacted] 부장이 서로 예상설계원가를 교환하고 주력차종 업체의 투찰률과 비주력차종의 투찰률을 합의하는 방식으로 진행했습니다. 각 입찰별로 주력차종 업체를 설명하겠습니다.

⑥연번 11번[22] [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 당사 니프코의 주력차종으로 제가 한국ITW의 현대자동차 차종 담당자인 [redacted] 부장에게 사전에 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 당사 니프코가 낙찰되었습니다.

⑧연번 14번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted], 당사 니프코의 주력차종으로 제가 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장에게 사전에 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 당사 니프코가 낙찰되었습니다.

⑨연번 15번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 당사 니프코의 주력차종으로 제가 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장에게 사전에 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 당사 니프코가 낙찰되었습니다.

⑭연번 25번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 당사 니프코의 주력차종으로 제가 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장에게 사전에 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 당사 니프코가 낙찰되었습니다.

⑮연번 27번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 당사 니프코의 주력차종으로 제가 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted]부장에게 사전에 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 당사 니프코가 낙찰되었습니다.

27 반면에, [redacted] 등 9개 차종은 한국아이티더블유의 주력차종임을 확인한 후, 해당 입찰에서 한국아이티더블유가 수주업체로 선정될 수 있도록 각 사가 미리 산정한 가격정보를 공유하고 이를 고려해 자사의 투찰가격을 정하였다.

<표 11> 니프코 코리아 [redacted] 책임의 진술조서(소갑 제3-1호증 참조)

22) 답변내용의 연번은 현대모비스가 실시한 전체 입찰 건의 연번이며, 위 <표 3>에 기재된 연번과는 일치하지 않는다. 이하 같다.

문) 아산공장 16건 입찰에서 한국ITW의 [redacted] 부장, [redacted] 부장과 연락한 경위, 합의내용, 가격정보 교환 등에 대하여 각 입찰 건별로 구체적으로 설명하여 주시기 바랍니다.

답) 입찰 건별로 합의 경위에 대해서는 잘 기억나지 않습니다. 저와 [redacted] 부장이나 [redacted] 부장이 서로 예상설계원가를 교환하고 주력차종 업체의 투찰률과 비주력차종의 투찰률을 합의하는 방식으로 진행했습니다. 각 입찰별로 주력차종 업체를 설명하겠습니다.

①연번 5번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 한국ITW의 주력차종으로 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장이 사전에 저한테 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 한국ITW이 낙찰되었습니다.

②연번 7번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 한국ITW의 주력차종으로 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장이 사전에 저한테 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 한국ITW이 낙찰되었습니다.

④연번 9번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]으로 한국ITW의 주력차종으로 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장이 사전에 저한테 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 한국ITW이 낙찰되었습니다.

⑤연번 10번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 한국ITW의 주력차종으로 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장이 사전에 저한테 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 당사 니프코의 견적가 오류 제출로 니프코의 견적가가 더 낮았지만, 현대모비스에서 정정하여 결과적으로 양사 간 합의한 낙찰예정자인 한국ITW이 낙찰되었습니다.

⑩연번 18번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 한국ITW의 주력차종으로 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장이 사전에 저한테 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 한국ITW이 낙찰되었습니다.

⑪연번 20번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 한국ITW의 주력차종으로 한국ITW의 현대자동차 차종 담당자인 [redacted] 부장이 사전에 저한테 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 한국ITW이 낙찰되었습니다.

⑫연번 21번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 한국ITW의 주력차종으로 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장이 사전에 저한테 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 한국ITW이 낙찰되었습니다.

⑬연번 23번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 한국ITW의 주력차종으로 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장이 사전에 저한테 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 한국ITW이 낙찰되었습니다.

⑯연번 29번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 한국ITW의 주력차종으로 한국ITW의 기아 차종 담당자인 [redacted] 부장이 사전에 저한테 먼저 핸드폰으로 연락해서 낙찰예정자, 예상설계원가 내지 투찰률 등에 대해 합의/교환한 후에 양사가 합의한 대로 투찰한 것 같으며, 한국ITW이 낙찰되었습니다.

28 나머지 [redacted], [redacted] 등 기존 차종의 후속이 아닌 2개 신차종의 경우 니프코 코리아가 [redacted] 한국아이티더블유에게 양보한 후, 해당 입찰에서 한국아이티더블유가 수주업체로 선정될 수 있도록 각사가 미리 산정한 가격정보를 공유하고 이를 고려해 자사의 투찰가격을 정하였다.

<표 12> <u>니프코 코리아 [redacted] 책임의 진술조서(소갑 제3-2호증 참조)</u>

4. (생략) 그러나 연번 8번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로, 양사의 주력차종에 대한 후속차종이 아닌 신차종이었습니다. 한편, 당사는 해당 차종이 [redacted] 차종으로서 [redacted] 수주할 의향이 없었습니다. 이에 한국ITW가 수주하도록 양보하기로 결정하였습니다. 이에, 진술인과 [redacted] 부장은 투찰하기 전 유선 통화로 상호 합의 후, 합의한 대로 입찰하여 한국ITW가 낙찰되었습니다. (이하 생략)

5. 아울러, 진술인은 2024. 8. 19. 조사 때 "연번 12번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 (중략) 진술한 바 있습니다. 그러나 위 입찰의 대상차종은 양사의 주력차종에 대한 후속차종이 아닌 신차종이었습니다. 한편, 해당 차종은 [redacted] 차종으로서 [redacted], 당사는 수주할 의향이 없었습니다. 이에, 진술인과 [redacted] 부장은 투찰하기 전에 유선 통화로 상호 합의 후, 합의한 대로 입찰하여 한국ITW가 낙찰되었습니다. (이하 생략)

29 아울러 [redacted] 책임과 [redacted] 부장 또는 [redacted] 부장은 입찰 마감일 1일 전

에 다시 전화 연락하여 재차 상대방의 최종 투찰가격을 확인하기도 하였다. 니프코 코리아와 한국아이티더블유는 위와 같이 양사의 연락담당자를 통해 먼저 각사가 산정한 가격정보를 공유하고 주력차종 업체 또는 수주예정자가 수주업체로 선정될 수 있도록 양사의 투찰가격을 조정 및 합의하여 총 16건의 에어벤트 구매 입찰에 참여하였다.

30 입찰 결과, 위 <표 3>과 같이 16건 입찰[23] 모두 주력차종 업체 또는 수주예정자가 실제 수주업체로 선정되었다.

2) 현대모비스의 에어벤트 구매 입찰 5건(2구간)[24]

31 니프코 코리아의 아산영업부 [redacted] 부장[25]은 현대모비스가 2019년 6월에 실시한 연번 17번 [redacted] 차종 입찰에 참여하면서 직전 근무부서의 부하 직원이었던 울산영업부 [redacted] 팀장[26]에게 아산영업1팀에서 작성한 예상설계원가의 정합성을 검토하도록 지시하였다.

32 [redacted] 팀장은 이전부터 아산영업부에서 진행된 니프코 코리아와 한국아이티더블유 간의 각사 주력차종 존중 합의를 인지하고 있었기 때문에, 입찰 마감일 4일 전인 2019. 6. 14. 한국아이티더블유의 [redacted] 부장에게 전화로 연락하여 한국아이티더블유의 설계원가 산출 내역, 투찰율([redacted])을 확인하고 실제 투찰을 담당하는 아산영업1팀 [redacted] 팀장 등에게 전달하였다. 이후 [redacted] 팀장은 2019. 6. 17. [redacted] 부장에게 다시 전화로 연락하여 한국아이티더블유의 설계원가 및 입찰가 상세표, 견적가[약 [redacted]] 수준, 약정인하율([redacted])을 다시 확인하

23) [redacted] 차종 입찰의 경우 니프코 코리아가 한국아이티더블유의 주력차종임을 확인하였음에도 착오로 낮은 견적가로 투찰하였으나, 현대모비스가 니프코 코리아의 견적오류를 자체 보정 후 견적 분석하여 한국아이티더블유를 수주업체로 선정하였다(소갑 제1-1호증, 소갑 제3-1호증 참조)

24) 양사의 연락담당자가 변경된 점을 고려하여, 편의상 동 일자를 기준으로 현대모비스의 에어벤트 구매 입찰을 1구간과 2구간으로 구분하였다.

25) [redacted] 부장은 [redacted] [redacted]에서 [redacted]로 이동 발령되었다.

26) [redacted] 팀장은 울산영업부 소속임에도 직전 상사인 [redacted] 부장의 지시에 따라 사실상 [redacted] 책임(2019. 4. 1. 타 부서 이동)이 담당했던 한국아이티더블유와의 연락업무를 이어받았다. 아산영업부 관련자는 2019. 4. 1. 전에는 [redacted] 부장(팀장), [redacted] 책임이고, 이후에는 [redacted] 부장, [redacted] 팀장이다.(<표 8> 관련 임직원 현황 참고)

고 [redacted] 팀장에게 전달하면서 니프코 코리아는 “500원 정도 더 내려도([redacted]) 문제가 없을 것 같습니다”라는 의견을 제시하는 등 동 입찰에서 주력차종 업체인 한국아이티더블유가 수주업체로 선정될 수 있도록 자사의 아산영업부와 한국아이티더블유 간 중개 역할을 수행하였다.

33 이후 [redacted] 팀장은 위 <표 3>과 같이, 현대모비스가 2020년 12월에 실시한 연번 21번 [redacted] 입찰까지 총 5건 입찰[27]에서 위와 같은 중개 역할[28]을 중단 없이 계속 수행하였다.

<표 13> 니프코 코리아 임직원의 진술조서(발췌)

<[redacted] 부장의 진술> (소갑 제3-3호증 참조)

문) 그러면 진술인은 니프코와 한국ITW 간에 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 견적가 등에 대해 합의하고 견적 제출하였는지요.

답) 네. 그렇습니다. 2019.6.부터 2021.4.까지 니프코 아산공장에서 참여했던 현대모비스 발주 에어벤트 입찰 6건[1], 그리고 니프코 울산공장에서 참여했던 [redacted] 차종의 에어벤트 입찰 건[2], [redacted] 차종의 에어벤트 입찰 건[2], [redacted] 차종의 에어벤트 입찰 건 등 3건에서 에어벤트 시장의 주요 경쟁사인 TRW(현재 ITW의 전신, 이하 ‘한국ITW’)의 영업 담당 직원과 예상설계원가, 투찰비율 등 입찰정보를 교환하는 방식으로 공동행위에 가담한 사실이 있습니다.[3]

문) 해당 입찰 건에서 사전에 낙찰예정자에 대해서도 합의하였는지요.

답) 원래 납품하던 업체가 그 후속 차종을 수주한다는 공감대가 있었기에 당사 니프코와 한국ITW 간에 예상설계원가 내지 투찰율, 견적가, CR 등의 가격정보를 협의/교환할 수 있었습니다. 양사 모두 각 입찰의 대상 차종이 양사 중 어떤 업체의 주력차종인지 잘 알고 있었습니다. 아산공장에 입찰에 참가했던 담합입찰 건의 경우 입찰 건마다 한국ITW 측과 연락하여 합의/교환한 정보가 달랐습니다. 낙찰예정자는 주력차종 업체이고 다만, 신차종인 전기차의 경우 입찰 건별로 연락하여 수주업체(낙찰예정자)를 합의했습니다. 가격정보의 경우 기본적으로 양사의 예상설계원가를 교환했고, 입찰 건마다 예상설계원가만 교환하기도 하고, 예상설계원가 내지 투찰율 또는 견적가까지 협의한 경우도 있었습니다.

문) 아산공장 6건 입찰의 공동행위에 대해 문의드립니다. 진술인은 울산영업부 소속(팀장, 부장)임에도 아산공장 6건 입찰에서 사전에 한국ITW 측과 연락하여 낙찰예정자를 합의하고

27) 5건 입찰 모두 대상차종이 니프코 코리아 아산영업부의 영업 차종이다.

28) [redacted] 팀장은 입찰 대상차종의 완성차 업체(현대자동차, 기아) 구분 없이 모두 한국아이티더블유의 [redacted] 부장과 연락하였다.

가격정보를 교환한 사유가 무엇인지 말씀하여 주시기 바랍니다.

답) 저는 공동행위에 가담하기 이전부터 니프코 아산지역의 영업부문은 한국ITW와 서로의 주력 차종의 존중하기로 하는 협의에 따라 투찰 전에 서로의 투찰 정보를 교환하는 방식으로 입찰이 이루어져 왔던 사실에 대해 인지하고 있었습니다.
제가 울산영업부에서 상급자로 모셨던 [redacted] 부장이 2019.4. 아산공장의 영업부서로 이동을 하였습니다. 이후 아산공장에서 참여하는 [redacted] 차종의 에어벤트 입찰 건에 대하여 [redacted] 부장으로부터 '아산 직원들이 산출한 예상설계원가가 제대로 계산/작성된 것인지 검토해 달라'는 연락을 받았습니다.
제가 소속된 공장의 입찰 건도 아니거니와 어차피 경쟁사인 한국ITW가 수주하기로 한 차종이었기 때문에 [redacted] 부장의 지시에 따른 정합성 검토 차원에서 당시 업무적으로 자주 교류하던 한국ITW의 [redacted] 부장에게 두 차례 정도 전화를 걸어 한국ITW의 입찰 정보를 물어보았던 기억이 있습니다. 한국ITW의 [redacted] 부장과의 정보교환은 이후 [redacted] 차종의 에어벤트 입찰 건에 이르기까지 약 6차례 계속되었습니다.

문) 진술인이 아산공장 6건 입찰에서 한국ITW 측과 합의한 낙찰예정자, 가격정보는 동 입찰에 참여하는 아산영업부에 전달해야 할 것인데, 언제, 누구에게, 어떤 방식으로 전달하였는지요.
답) 당시 아산영업1팀의 [redacted] 팀장에게 전달했습니다. 전화 연락으로 불러주거나 이메일로 전달하기도 했습니다.

문) 연번 37번 [redacted] 입찰에서 양사 간 공동행위 경위에 대해 구체적으로 말씀해 주시기 바랍니다.
답) 제가 해당 입찰에서 해당 차종의 에어벤트를 수주하기 위한 목적으로 한국ITW의 [redacted] 부장에게 전화로 연락하여 입찰 정보를 공유하였습니다.
본 차종은 당사 니프코가 공급했던 차종입니다. 제가 처음으로 관여했던 아산공장 [redacted] 이후 발주된 입찰로, 제가 낙찰받기 위해 자연스럽게 아산영업부 방식대로 한국ITW의 [redacted] 부장에게 연락했던 건입니다. (이하 생략)

<[redacted] 팀장의 진술> (소갑 제3-5호증 참조)

문) 그러면 니프코와 한국ITW가 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 견적가 등에 대해 합의하고 견적 제출하였는지요.
답) 네. 사실입니다. 당시 현대모비스 및 자동차 업무 경험이 없어서 실무자 의존도가 높은 상태였습니다. 제가 아산영업1팀 팀장으로 부임한 뒤인 [redacted] 입찰부터 [redacted] 입찰까지 총 5건 입찰에서 사전에 울산영업부 [redacted] 부장(당시에는 [redacted] 팀장)으로부터 한국ITW의 투찰가 정보를 확인한 후에 원가 분석을 담당하는 직원들에게 전달하여, 입찰 견적 검토하였습니다.

문) 해당 입찰 건에서 [redacted] 부장으로부터 확인한 '한국ITW의 투찰가 정보'에는 어떤 내용

이 포함되는지요.

답) 투찰가 정보는 한국ITW의 예상설계원가, 투찰율, 견적가 등입니다. 그리고 당사 니프코의 투찰가 정보를 [redacted] 부장에게 알려주었고, [redacted] 부장이 한국ITW 측에 전달했는지는 잘 모릅니다.

문) 해당 입찰 건에서 사전에 낙찰예정자에 대해서도 합의하였는지요.

답) 제가 아산영업1팀 팀장으로 부임했을 때 당사 니프코가 양산하는 주력차종은 무조건 수주한다는 얘기를 들었습니다. 아산영업1팀 소속 여러 실무자들로부터 들었습니다.
따라서 입찰 대상차종이 당사 니프코의 주력차종이면 한국ITW보다 더 낮은 투찰율, 견적가를 정하기 위해 한국ITW 측의 투찰가 정보를 확인했고, 그 반대인 경우에도 한국ITW 측의 투찰가 정보를 확인했습니다.
그리고 신차종인 전기차의 경우 입찰 건별로 연락하여 수주업체를 합의했습니다

문) 그러면 진술인은 [redacted] 부장이 한국ITW의 누구와 연락했었는지 아시는지요.

답) 아마도 [redacted] 부장하고 연락했을 겁니다. [redacted] 부장이 저한테 [redacted] 부장과 연락하고 있다고 얘기한 적이 있습니다.

<[redacted] 상무의 진술> (소갑 제3-6호증 참조)

문) 진술인은 2012~2013년경 니프코와 한국ITW(이하 '양사') 간에 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에 대하여 각 사의 주력차종을 존중하기로 하는 합의를 알고 있는지요.

답) 당시에 저는 울산공장에서 팀장으로 재직 중이었고, 이와 관련하여 당시 구체적인 사실관계나 합의 내용에 대해서는 상사로부터 전달받은 기억은 없습니다.
다만, 2017년경 업무상 알고 지내던 한국ITW의 [redacted] 부장과 연락할 때 아산영업부 실무자가 유선으로 한국ITW의 가격정보를 확인한다는 얘기를 들었습니다.

문) 진술인은 2019.4.1. 이후 아산공장이 참여했던 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 울산공장 [redacted] 부장에게 한국ITW 측의 예상설계원가를 확인하도록 지시하였는지요. 그리고 그 사유가 무엇인지요.

답) 정확히는 한국ITW 측의 예상설계원가를 확인하라고 지시한 것은 아닙니다. 제가 울산영업부에서 아산영업부로 와서 보니 아산영업부가 산정한 예상설계원가가 제 경험칙으로 봤을 때 정확하지 않았습니다. 그래서 아산영업부[4] [redacted] 부장에게 아산영업부가 작성한 예상설계원가의 정합성을 검토하도록 지시한 것입니다.

문) [redacted] 부장이 연락한 한국ITW 측 직원이 누구인지요.

답) [redacted] 부장인 한국ITW 측과 연락했다면 아마도 현대자동차 차종 담당자인 [redacted] 부장과 연락했을 것으로 보입니다.

문) 그러면 2019.4.1. 이후 아산공장이 참여했던 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 사전에

| |
|---|
| 양사가 주력차종 업체가 수주업체로 선정되도록 예상설계원가 내지 투찰율, 견적가 등을 합의/교환한 입찰 건을 말씀해 주시기 바랍니다.<br>답) 네.[redacted] 입찰부터 [redacted] 입찰까지 총 5건입니다.<br>그리고 [redacted] 차종과 [redacted] 차종의 경우 후속 차종이 아닌 신차로 주력차종 업체가 없었기 때문에 각 입찰에서 양사 간에 수주업체에 대해 합의했습니다. |

1」 [redacted] 팀장은 2024. 11. 1.자 진술서를 통해 [redacted] 차종 입찰의 경우 울산공장(울산영업부)에서 입찰 참여하였다고 정정함(소갑 제3-4호증 참조)

2」 울산영업부 참여 3건 입찰 중 [redacted] 차종, [redacted] 차종 2건 입찰의 경우 피심인 간 낙찰예정자 등에 대한 사전 합의 여부가 불명확하여 이 사건에서 제외함

3」 따라서 [redacted] 팀장은 아산영업부 참여 5건 입찰[[redacted] 차종]과 울산영업부 참여 2건 입찰[[redacted] 차종]에서 낙찰예정자, 투찰가격을 합의하기 위해 한국아이티더블유의 [redacted] 부장과 연락함

4」 '울산영업부'를 '아산영업부'로 잘못 오기함

34 구체적으로 살펴보면, 입찰대상 5개 차종 중 [redacted] 차종은 니프코 코리아의 주력차종임을, [redacted] 등 2개 차종은 한국아이티더블유의 주력차종임을 확인한 후, 해당 입찰에서 주력차종 업체가 수주업체로 선정될 수 있도록 각사가 미리 산정한 가격정보를 공유하고 이를 고려해 자사의 투찰가격을 정하였다.

35 나머지 [redacted] 등 기존 차량의 후속이 아닌 2개 신차종의 경우 [redacted] 팀장이 각 입찰에서 아산영업1팀의 [redacted] 팀장과 한국아이티더블유의 [redacted] 부장의 의사를 타진하여 [redacted] 차종 입찰에서는 한국아이티더블유를 수주예정자로, [redacted] 차종 입찰에서는 니프코 코리아를 수주예정자로 정한 후, 해당 입찰에서 수주예정자가 수주업체로 선정될 수 있도록 각사가 미리 산정한 가격정보를 공유하고 이를 고려해 자사의 투찰가격을 정하였다.

36 니프코 코리아와 한국아이티더블유는 위와 같이 양사의 연락담당자를 통해 먼저 각사가 산정한 가격정보를 공유하고 주력차종 업체 또는 수주예정자가 수주업체로 선정될 수 있도록 양사의 투찰가격을 조정 및 합의하여 총 5건의 에어벤트 구매 입찰에 참여하였다.

37 입찰 결과, 위 <표 3>과 같이 [redacted] 등 3개 차종의 입찰은 사전에 합의한 대로 주력차종 업체 또는 수주예정자가 수주업체로 선정

되었다. 그 외 [redacted] 차종 입찰은 피심인 외 포레시아코리아가 최저가로 투찰하여 수주업체로 선정되었고, [redacted] 차종 입찰은 수주예정자로 합의된 니프코 코리아가 더 낮은 견적가로 투찰하였으나 현대모비스의 심의입찰 결과 더 높은 견적가로 투찰한 한국아이티더블유가 수주업체로 선정되었다.

38 관련 증거에 기초하여 입찰 건별로 양사 간 연락 사항과 낙찰예정자, 투찰가격에 대한 합의 내용을 살펴보면 아래와 같다.

가) [redacted] 차종 입찰(한국아이티더블유 주력차종, 마감일시:[redacted])

39 해당 입찰은 한국아이티더블유의 주력차종을 대상으로 하는 입찰로서 한국아이티더블유가 수주업체로 선정될 수 있도록 피심인들 간에 긴밀하게 각사의 가격정보를 사전에 공유하고 이를 바탕으로 투찰가격을 결정하였음을 확인할 수 있다.

40 니프코 코리아의 [redacted] 팀장은 [redacted] 차종 입찰에 참여하면서 입찰 마감일 4일 전인 2019. 6. 14. 오전에 한국아이티더블유의 [redacted] 부장에게 전화로 연락하여 주력차종 업체인 한국아이티더블유의 예상설계원가, 투찰률 등의 정보를 확인하여 다음 <그림 3>과 같이 2019. 6. 14.에 'ITW [redacted] 입찰 정보' 제목의 이메일을 통해 아산영업1팀 [redacted] 팀장에게 한국아이티더블유의 설계원가 산출 내역, 투찰율([redacted]) 등의 입찰 정보를 전달하였다. 이에 [redacted] 팀장은 주력차종 업체인 한국아이티더블유가 수주업체로 선정될 수 있도록 다음 <그림 4>과 같이 같은 날 동 수신 이메일을 소속 직원들에게 전달하면서 [redacted] 검토'를 지시하였다.

[그림 삽입을 위한 여백]

<그림 3> [redacted] 차종 입찰 관련 2019. 6. 14.자 사내 이메일(소갑 제2-1호증 참조)

비공개

<그림 4> [redacted] 차종 입찰 관련 2019. 6. 14.자 사내 이메일(소갑 제2-1호증 참조)

비공개

41 이후 [redacted] 팀장은 2019. 6. 17. [redacted]% 수준으로 검토한 자료를 [redacted] 팀장에게 전달하면서 '의견 회신'을 부탁하였다. 이에, [redacted] 팀장은 그 전날인 2019. 6. 16. 오후에 한국아이티더블유의 [redacted] 부장에게 전화로 연락하여 확인한 한국아이티더블유의 세부 설계원가, 견적가 수준, CR 등의 입찰 정보를 다음 <그림 5>와 같이 2019. 6. 17. 이메일을 통해 [redacted] 팀장에게 한국아이티더블유의 설계원가 및 입찰가 상세표, 견적가(약 [redacted]) 수준, 약정인하율([redacted]%) 등을 전달하면서 니프코 코리아의 경우 "500원 정도 더 내려도([redacted]) 문제가 없을 것 같습니다"라는 의견을 제시하였다.

<그림 5> [redacted] 차종 입찰 관련 2019. 6. 17.자 사내 이메일(소갑 제2-1호증 참조)

| |
|---|
| 비공개 |

<표 14> 니프코 코리아 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-3호증 참조)

| |
|---|
| 문) [redacted] 입찰(마감일시 [redacted]) 건과 관련된 니프코의 내부 이메일에 대해 문의드립니다. ([redacted] 팀장의 내부 이메일 출력물을 진술인에게 제시하고 문답 후 조서 뒤에 첨부하다)<br>진술인이 [redacted]에게 'ITW [redacted] 입찰 정보' 제목으로 송부한 이메일을 보면, "1. ITW 설계원가 산출 내역"과 "2. 포레시아 때문에 여기서 [redacted]정도로 |

입찰 예정이라고 합니다. 참고 하셔서 원가산정 해주시고, 최종 어느정도 입찰할지 결정되면 다시 연락 준다고 합니다."라는 내용이 기재되어 있습니다. 해당 내용에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

답) [redacted]은 한국ITW의 주력차종이라서 당사 니프코는 수주 의향이 없었던 차종입니다.
제가 2019.6.14. 오전경에 한국ITW의 [redacted] 부장에게 전화 연락하여 수주할 주력차종 업체인 한국ITW의 예상설계원가와 투찰률을 확인하여 [redacted] 팀장에게 전달한 이메일입니다. 당시 사양설명회에 포레시아가 참석했는데 적극적으로 질의, 요구하는 등 수주 의향이 있는 것으로 보여 한국ITW이 다소 낮은 잠정 투찰율을 정했다는 내용입니다.

문) 또한 진술인은 2019.6.17. [redacted] 팀장에게 보낸 이메일을 보면, 한국ITW의 설계원가와 입찰가 표와 "ITW은 약 [redacted] 수준으로 입찰 예정이라고 합니다.([redacted]%)", "500원 정도 더 내려도([redacted]) 문제는 없을 것 같습니다."라는 내용이 기재되어 있습니다. 각 문구의 의미가 무엇인지요.

답) 앞서 진술한 바와 같이, [redacted] 팀장의 검토 부탁을 받고서, [redacted] 오후경 한국ITW의 [redacted] 부장에게 전화 연락하여 한국ITW의 세부 설계원가 정보와, 견적가 수준과 CR 정보를 확인하여 [redacted] 팀장에게 전달한 이메일입니다.
그리고 제가 한국ITW 측의 견적가를 보고 당사 니프코의 견적가를 500원 정도 더 내려도([redacted]수준) 한국ITW이 낙찰받는데 문제 없을 것이라고 얘기한 내용입니다.

<표 15> 니프코 코리아 [redacted] 팀장의 진술조서(소갑 제3-5호증 참조)

문) [redacted] 입찰(마감일시 [redacted]) 건과 관련된 니프코의 내부 이메일에 대해 문의드립니다. (진술인의 내부 이메일 출력물을 진술인에게 제시하고 열람하게 하다)
[redacted] 부장이 2019.6.14. [redacted], [redacted]에게 'ITW [redacted] 입찰 정보' 제목으로 송부한 이메일을 보면, "1. ITW 설계원가 산출 내역"과 "2. 포레시아 때문에 여기서 [redacted]정도로 입찰 예정이라고 합니다. 참고 하셔서 원가산정 해주시고, 최종 어느정도 입찰할지 결정되면 다시 연락 준다고 합니다."라는 내용이 기재되어 있습니다. 해당 내용에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

답) 제가 담당했던 첫 차종이었습니다. 제가 내용을 모르다 보니까 아산영업팀에서 예상설계원가, 투찰율, 견적가 등을 검토한 후 [redacted] 팀장에게 검토를 요청했고, [redacted] 팀장이 한국ITW 측과 연락해서 한국ITW 측의 예상설계원가 산출 내역과 투찰율을 전달해준 이메일입니다. 입찰참가자 중 양사 외에 포레시아코리아가 있기에 한국ITW 측에서 투찰율 [redacted]% 정도 입찰 예정이라는 내용입니다. 그리고 한국ITW의 예상설계원가를 참조해서 니프코의 예상설계원가를 산정해 보라는 내용과, 한국ITW 측의 최종 예상설계원가, 투찰율이 나오면 다시 전달하겠다는 내용입니다.

문) 또한 [redacted] 부장이 2019.6.17. 진술인에게 보낸 이메일을 보면, 한국ITW의 설계원가와 입찰가 표와 "ITW은 약 [redacted] 수준으로 입찰 예정이라고 합니다.([redacted]%)", "500원 정도 더 내려도([redacted] 수준) 문제는 없을 것 같습니다."라는 내용이 기재되어 있습니다. 각 문구의 의미가 무엇인지요.

답) 저의 검토 요청에 따라 [redacted] 부장이 한국ITW 측에 연락해서 한국ITW의 세부 설계원가 정보와, 견적가 수준과 CR 정보를 확인하여 저한테 전달한 이메일입니다.
아산영업1팀에서 예상설계원가 내지 투찰율을 [redacted]로 적용했는데, 더 낮은 [redacted]를 적용해도 한국ITW이 낙찰받을 수 있다는 내용입니다.

문) 한국ITW이 동 [redacted] 입찰에서 견적가 [redacted]원으로 제출하였습니다. 진술인이 한국ITW 측으로부터 공유받은 견적가와 차이가 있는데, 위 2019.6.17.자 이메일 이후에도 한국ITW 측과 연락해서 견적가를 추가 조율하였는지요.
답) 당사 니프코가 낙찰받은 입찰이 아니니 한국ITW보다 높은 견적가로 제출하면 되었기에 한국ITW 측의 견적가를 다시 확인하지 않았습니다. 아마도 한국ITW 측이 포레시아코리아를 의식해서 더 낮춘 것으로 보입니다.

나) [redacted] 차종 입찰(한국아이티더블유 수주예정, 마감일시: [redacted])

42 해당 입찰은 다음 <표 17>과 같이 기존 차종의 후속이 아닌 신차종에 대한 입찰로서 별도로 수주예정자로 합의된 한국아이티더블유가 수주업체로 선정될 수 있도록 피심인들 간에 긴밀하게 각사의 가격정보를 사전에 공유하고 이를 바탕으로 투찰가격을 결정하였음을 확인할 수 있다.

43 한국아이티더블유의 [redacted] 부장은 자신의 업무수첩에 다음 <그림 6>과 같이 “7/5 // ○ 통화 리스트 // [redacted] 통화”라는 내용을 메모하였고, 다음 <표 16>과 같이 동 기록과 관련하여 통화 상대방, 메모일, 대상차종 그리고 문구 의미 등에 대해 “잘 모르겠습니다”라고 답변하였다.

<그림 6> 한국아이티더블유 [redacted] 부장의 업무수첩 사본(소갑 제2-6호증 참조)

비공개

<표 16> 한국아이티더블유 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-14호증 참조)

| |
|---|
| 문) 또한 같은 쪽에 “니프코 [redacted] 통화” 문구가 수기되어 있는데, 통화 상대방, 수기 일자, 대상 차종 그리고 문구 의미가 무엇인지요.<br>답) 잘 모르겠습니다. |

<표 17> 니프코 코리아 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-3호증 참조)

| |
|---|
| 문) 진술인과 한국ITW의 [redacted] 부장이 아산공장 6건 입찰에서 사전에 낙찰예정자는 어떤 기준으로 정하였는지요.<br>답) (생략) [redacted]의 경우 후속차종이 아닌 완전히 새로운 차종으로, 제가 먼저 [redacted] 팀장에게 수주 의향이 있는지 문의하니 [redacted], 한국ITW의 [redacted] 부장에게 연락하여 ‘니프코는 수주 의향이 없다’고 전달했는데 [redacted] 부장도 이에 동의했습니다.<br>[redacted] 입찰 이후에 실시된 [redacted]도 완전히 새로운 전기차로 이 입찰에서도 제가 먼저 [redacted] 팀장에게 수주 의향이 있는지 문의하니 [redacted] 수주를 원한다고 해서, 한국ITW의 [redacted] 부장에게 연락해서 ‘니프코가 수주하겠다’고 전달했는데 [redacted] 부장이 자사가 [redacted] 수주했으니 이번에는 니프코가 수주하는 것으로 동의했습니다. (이하 생략) |

44 메모 내용을 분석해 볼 때, “니프코 [redacted] 통화”를 고려하면 통화 상대방은 니프코 코리아이고, 다른 메모 내용([redacted] 입찰[29])과 “7/5 // ㅇ 통화 리스트” 문구를 고려하면 [redacted] 입찰은 2019년경에 실시된 입찰이고 일자는 7월 5일로 볼 수 있으므로 통화 일자는 2019. 7. 5.이며, [redacted] 프로젝트명과 통화 일자를 고려하면 [redacted]는 현대모비스가 [redacted] 사양설명회를 실시한 후 [redacted] 견적을 요청한 [redacted] 차종인 것으로 확인된다.

45 그리고 [redacted] 차종은 기존 차종의 후속이 아닌 신차종인 점, 견적 요청 전의 통화인 점, 해당 차종 입찰에서 사전에 [redacted] 부장과 전화 연락하였다는 니프코 코리아 [redacted] 팀장의 위 <표 13>의 진술 내용[30] 등을 종합적으로 고려하면, [redacted] 부장은 [redacted] 차종 입찰에 대한 사양설명회 이후, [redacted] 팀장[31]과 전화 연락하여 곧 실시될 입찰의 대상차종이 기존 차종의 후속이 아

29) [redacted] 차종 입찰은 이 사건 외, [redacted]이 2019년 5월경 실시한 에어벤트 구매 입찰이다.

30) “한국ITW의 [redacted] 부장과의 정보교환은 이후 [redacted] 차종의 에어벤트 입찰 건에 이르기까지 약 6차례 계속되었습니다.”

닌 신차종이기에 수주 의향을 문의하거나 수주예정자 등에 대해 협의 또는 합의[32]하였고, 이러한 통화 내용을 자신의 업무수첩에 메모한 것으로 보인다.

다) [redacted] 차종 입찰(한국아이티더블유 주력차종, 마감일시: [redacted])

46 해당 입찰은 한국아이티더블유의 주력차종을 대상으로 하는 입찰로서 한국아이티더블유가 수주업체로 선정될 수 있도록 양사 간에 긴밀하게 각사의 가격정보를 사전에 공유하고 이를 바탕으로 투찰가격을 결정하였음을 확인할 수 있다.

47 다음 <표 18>, <표 19>와 같이, 니프코 코리아의 [redacted] 팀장은 [redacted] 차종 입찰에 참여하면서 사전에 한국아이티더블유의 [redacted] 부장에게 전화로 연락하여 주력차종 업체인 한국아이티더블유의 예상설계원가, 투찰가 등의 입찰 정보를 확인하여 [redacted] 팀장 등 아산영업1팀 직원에게 전달하였고, [redacted] 팀장은 동 입찰 정보를 토대로 한국아이티더블유가 수주업체로 선정될 수 있도록 더 높은 견적가로 투찰하였다.

<표 18> 니프코 코리아 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-3호증 참조)

| |
|---|
| 문) 진술인과 한국ITW의 [redacted] 부장이 아산공장 6건 입찰에서 사전에 낙찰예정자는 어떤 기준으로 정하였는지요.<br>답) 6개 차종 중 [redacted] [redacted]는 한국ITW의 주력차종이었고 [redacted]는 당사 니프코 주력차종이었기에 양사 간 주력차종 존중한다는 기본합의에 따라 이미 낙찰예정자가 정해진 것이며, (이하 생략)<br><br>문) 아산공장 6건 입찰에서 사전에 한국ITW의 [redacted] 부장과 연락한 경위, 합의내용, 가격정보 교환 등에 대하여 각 입찰 건별로 구체적으로 설명하여 주시기 바랍니다.<br>답) ③연번 34번 [redacted] 입찰은 대상차종이 [redacted]로 한국ITW의 주력차종입니다. 제가 한국ITW의 [redacted] 부장에게 사전에 먼저 핸드폰으로 연락하여 한국ITW의 예상설계원가를 확인했었고 이를 아산영업1팀에 전달한 것으로 기억납니다. 아산영업1팀은 더 높은 견적가로 제출하여 한국ITW이 낙찰[1]되었습니다. |

1」 피심인 외 포레시아코리아가 최저가로 투찰하여 수주업체로 선정되었으나 [redacted] 팀장은 진술조서 작성 당시(2024. 8. 21.) 수주예정자로 합의된 한국아이티더블유가 낙찰된 것으로 오인함

31) 니프코 코리아의 [redacted] 팀장은 입찰 대상차종이 기아 차종이나 [redacted] 부장과 전화 연락하여 기존 차량의 후속이 아닌 신차종이기에 수주예정자 등에 대해 합의한 사실을 진술하였다(소갑 제3-3호증 참조).

32) 한국아이티더블유는 의견서와 심의 의견 진술을 통해 "니프코 [redacted] 통화" 메모는 '양사 간 예상설계원가의 교차 검증을 위한 통화'를 의미한다고 주장하였다.

<표 19> 니프코 코리아 [redacted] 팀장의 진술조서(소갑 제3-5호증 참조)

| |
|---|
| 문) 연번 33번 [redacted] 입찰과 연번 36번 [redacted] 입찰의 대상차종은 기존 차종의 후속 차종이 아니라 새로운 차종인 것으로 보이는데, 낙찰예정자를 어떤 방식으로 정하였는지요.<br>답) 아산공장 5건 입찰의 대상차종 중에서, [redacted]는 당사 니프코가 납품했던 차종의 후속 차종이고 [redacted]는 한국ITW이 납품했던 차종의 후속 차종이었기에, 양사 중 어떤 업체가 낙찰예정자가 될 것인지는 자연스럽게 정해졌습니다. (이하 생략)<br><br>문) 아산공장 5건 입찰 중, 관련된 내부 이메일이나 업무수첩 메모 등이 없는 입찰이 2건 있습니다. 그 2건은 [redacted] 입찰과 [redacted] 입찰입니다. 동 입찰에서도 사전에 [redacted] 부장을 통해 한국ITW 측과 접촉하여 낙찰예정자 합의, 예상설계원가, 투찰율, 견적가 등을 협의/교환하였는지요.<br>답) 네, 입찰 건마다 세부 내용에서는 조금씩 다를 것이지만, [redacted] 부장을 통해 한국ITW 측의 투찰가 정보를 전달받았습니다. [redacted] 차종은 니프코가 수주할 의사가 없었고 [redacted] 차종은 한국ITW의 주력차종이기 때문에, 당사 니프코의 견적가 작성에 크게 신경쓰지 않았습니다. |

라) [redacted] 차종 입찰(니프코 코리아 수주예정, 마감일시: [redacted])

48 해당 입찰은 위 <표 17>과 같이 기존 차종의 후속이 아닌 신차종에 대한 입찰로서 별도로 수주예정자로 합의된 니프코 코리아가 수주업체로 선정될 수 있도록 피심인들 간에 긴밀하게 각사의 가격정보를 사전에 공유하고 이를 바탕으로 투찰가격을 결정하였음을 확인할 수 있다.

49 니프코 코리아 [redacted] 팀장의 다음 <그림 7>의 업무수첩 메모와 그에 대한 진술을 종합하면, [redacted] 팀장은 자사가 수주예정자로 합의된 [redacted] 차종 입찰과 관련하여, 2020. 5. 28. 오전에 견적을 제출하기 위해 2020. 5. 27. [redacted] 부장에게 당일 퇴근 시간에 한국아이티더블유 측과 연락해서 한국아이티더블유의 단품별 입찰가를 확인해 주도록 요청한 것으로 확인된다.

[그림 삽입을 위한 여백]

<그림 7> 니프코 코리아 [redacted] 팀장의 업무수첩 사본(소갑 제2-4호증 참조)

| |
|---|
| 비공개 |

<표 20> 니프코 코리아 [redacted] 팀장의 진술조서(소갑 제3-5호증 참조)

| |
|---|
| 문) 진술인의 업무수첩 복사본에 "ITW 단품별 입찰가 확인, 5/28 오전 입찰 등록" "⇒ 오늘 퇴근 시간 정보확인" 등의 내용이 메모되어 있는데, 무슨 의미인지요.<br>(진술인의 업무수첩 복사본을 진술인에게 제시하고 문답 후 조서 뒤에 첨부하다)<br>답) 입찰 마감일이 2020.5.28.인 연번 36번 [redacted][1]」 입찰과 관련된 메모입니다. 제가 입찰마감일 하루 전에 [redacted] 부장으로 하여금 퇴근 시간에 한국ITW 측에 연락해서 한국ITW이 제출할 최종 견적가를 확인해 줄 것을 요청한 것을 메모한 것입니다.<br>[redacted] 부장이 저의 요청에 따라 한국ITW의 최종 견적가를 확인해서 저한테 알려줬고, 니프코는 동 견적가보다 더 낮은 견적가로 견적 제출했습니다.<br><br>문) 동 메모내용에 "포레시아 〃 " 문구도 있는데, 포레시아코리아의 견적가도 확인했는지요.<br>답) 포레시아 임직원들이 모두 한국ITW 출신이었기에 [redacted] 부장이 한국ITW 측에 연락할 때 포레시아코리아가 공격적으로 견적 제출할 것인지도 확인해 줄 것을 요청한 것입니다. 요청 이후 [redacted] 부장으로부터 그 확인내용을 전해 들었는지는 기억나지 않습니다. |

1」 진술조서 작성 당시(2024. 8. 28) [redacted] 오인함

<표 21> 니프코 코리아 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-3호증 참조)

| |
|---|
| 문) 아산공장 6건 입찰에서 사전에 한국ITW의 [redacted] 부장과 연락한 경위, 합의내용, 가격정보 교환 등에 대하여 각 입찰 건별로 구체적으로 설명하여 주시기 바랍니다.<br>답) ④연번 36번 [redacted] 입찰은 앞서 진술한 바와 같이 후속차종이 아닌 신차종으로 제가 한국ITW의 [redacted] 부장에게 사전에 먼저 핸드폰으로 당사가 수주 의향이 있음을 전달하였고, [redacted] 부장이 이에 동의했습니다. 제가 한국ITW의 예상 설계원가, 투찰율을 확인하여 아산영업1팀에 전달했고, 아산영업1팀은 그보다 더 낮은 금액으로 견적가를 정해서 투찰한 것으로 기억납니다. 다만, 당사 견적가가 한국ITW보다 낮았지만 심의입찰 결과 한국ITW이 낙찰되었습니다. |

50 실제로 니프코 코리아는 자사가 낙찰받을 수 있도록 한국아이티더블유가 2020. 5. 27. 16:52에 투찰한 견적가 [redacted]원보다 낮은 견적가 [redacted]원으로 [redacted]

에 투찰하였으나, 현대모비스는 가격 외에 다른 요소들도 종합적으로 고려한 심의입찰 결과 한국아이티더블유를 수주업체로 선정하였다.

마) [redacted] 차종 입찰(니프코 코리아 주력차종, 마감일시: [redacted])

51 해당 입찰은 니프코 코리아의 주력차종을 대상으로 하는 입찰로서 니프코 코리아가 수주업체로 선정될 수 있도록 피심인들 간에 긴밀하게 각사의 가격정보를 사전에 공유하고 이를 바탕으로 투찰가격을 결정하였음을 확인할 수 있다.

52 니프코 코리아의 [redacted] 팀장은 [redacted] 차종 입찰과 관련하여 [redacted] 팀장으로부터 전달받은 한국아이티더블유의 예상설계원가를 다음 <그림 8>과 같이 입찰 마감일 6일 전인 2020. 12. 17. 오전에 'RE: [redacted] 입찰견적 보고' 제목의 이메일을 통해 아산영업1팀 직원들에게 "I사는 금형비 포함해서 [redacted]원 수준입니다. 우리 계산이 아직도 많이 높은 것 같습니다. 재검토 바랍니다." 등의 내용으로 한국아이티더블유의 예상설계원가를 참고하여 자사의 예상설계원가를 재검토하도록 지시하였다.

<그림 8> [redacted] 차종 입찰 관련 2020. 12. 17. 사내 이메일(소갑 제2-2호증 참조)

| |
|---|
| 비공개 |

53 아산영업1팀 [redacted] 팀원은 다음 <그림 9>와 같이 2020. 12. 18. 오후에 '[redacted]입찰자료 (현재까지 최종)' 제목의 이메일을 통해 [redacted] 팀장 등 아산영업1팀 직원들에게 첨부된 니프코 코리아와 한국아이티더블유의 예상설계원가를 비교한 자료를 전달하면서 "오류사항 검증"을 부탁하였다.

<그림 9> [redacted] 차종 입찰 관련 2020. 12. 18. 사내 이메일(소갑 제2-2호증 참조)[33]

| | |
|---|---|
| 본문 | 비공개 |
| 첨부 파일 | 비공개 |

54 이후 [redacted] 팀장은 [redacted] 부장을 통해 한국아이티더블유의 예상설계원가, 투찰율, 견적가 등을 확인하여 양사 간 수주예정자로 합의된 자사의 견적가를 한국아이티더블유의 견적가보다 더 낮게 산정하여 투찰하였다.

33) 'NKO'는 니프코 코리아의 영문 약칭이다.

<표 22> 니프코 코리아 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-3호증 참조)

| |
|---|
| 문) 또한 [redacted] 팀장이 2020.12.17. [redacted]에게 같은 제목으로 보낸 이메일을 보면 "I사는 금형비 포함해서 [redacted]원 수준입니다. 우리 계산이 아직도 많이 높은 것 같습니다."라는 내용이 기재되어 있습니다. I사는 어떤 업체인지요. 그리고 진술인이 [redacted] 팀장에게 "[redacted]원 수준" 등의 정보를 전달하였는지요.<br>답) I사는 한국ITW을 지칭합니다. 제가 한국ITW의 [redacted] 부장에게 연락해서 한국ITW의 예상설계원가를 확인해서 [redacted] 팀장에게 전달했습니다.<br>[redacted]팀장이 자체 산정한 예상설계원가가 제가 전해준 한국ITW 측의 예상설계원가(금형비 포함 [redacted]원)보다 너무 높아 팀원들에게 재검토 지시한 것으로 보입니다.<br><br>문) 또한 [redacted]가 2020.12.18. [redacted]에게 "[redacted] 입찰자료(현재까지 최종)"제목으로 보낸 이메일의 첨부파일을 보면, "▸검토가 비교(금형비 포함), NKO [redacted], ITW [redacted]"로 기재되어 있습니다. 해당 내용이 무슨 의미인지 아시는지요.<br>답) 제가 한국ITW의 [redacted] 부장으로부터 확인한 한국ITW의 예상설계원가와, 이를 토대로 조정한 당사의 예상설계원가를 비교한 것입니다. 한국ITW의 예상설계원가가 2020.12.17.자 이메일에는 [redacted][1] 원이었는데 하루 뒤인 본 이메일에는 [redacted]원으로 차이가 있는데 아마도 그 사이에 제가 한국ITW의 [redacted] 부장에게 다시 연락하여 예상설계원가의 변경사항을 확인했습니다.<br><br>문) 그리고 동 이메일에는 니프코의 입찰가가 [redacted]원으로 기재되어 있는데, 낙찰 결과를 보면 현저히 낮은 [redacted]원을 투찰하여 낙찰되었습니다. 위 12.18. 이메일 이후 투찰일인 12.23.까지 한국ITW 측과 추가 견적가 조율이 있었는지요.<br>답) 이후에 제가 한국ITW의 [redacted] 부장과 연락해서 예상설계원가 내지 투찰율, 견적가 등을 확인했던 것으로 기억나고, 아산영업1팀에서 그 확인 내용을 토대로 비교표를 업데이트 한 것으로 알고 있습니다. |

1」 '[redacted]'을 '[redacted]'로 잘못 오기함

<표 23> 니프코 코리아 [redacted] 팀장의 진술조서(소갑 제3-5호증 참조)

| |
|---|
| 문) 또한 [redacted]가 2020.12.18. [redacted]에게 "[redacted] 입찰자료(현재까지 최종)" 제목으로 보낸 이메일의 첨부파일을 보면, "▸검토가 비교(금형비 포함)" 표에 "NKO [redacted], ITW [redacted], 차액 [redacted], 비고 ITW 대비 NKO입찰율 : [redacted]%"로 기재되어 있습니다. 해당 내용이 무슨 의미인지 아시는지요.<br>답) [redacted] 책임이 다시 산정한 예상설계원가와 한국ITW의 예상설계원가를 비교하여 아산영업1팀 내부에서 공유한 이메일입니다.<br>한국ITW의 예상설계원가가 하루 전 이메일에 기재된 금액과 다른데, 그 사이에 한국ITW의 예상설계원가를 다시 확인하였는지는 잘 기억나지 않습니다.<br><br>문) 그리고 동 이메일에는 니프코의 입찰가가 [redacted]원으로 기재되어 있는데, 낙찰 결과를 보면 현저히 낮은 [redacted]원을 투찰하여 낙찰되었습니다. 위 12.18. 이메일 이후 투찰일인 |

| |
|---|
| 12.23.까지 한국ITW 측과 추가 견적가 조율이 있었는지요.<br>답) 대상 차종인 [redacted]는 당사 니프코가 양산하던 차종으로 생산대수가 많고 꾸준히 잘 팔리는 차종이기에 반드시 수주해야할 차종이었습니다. 이에 포레시아코리아를 의식할 수 밖에 없었고, 그 이후에 [redacted] 부장을 통해 한국ITW 측의 예상설계원가 내지 투찰율, 견적가 등을 확인했던 것으로 기억납니다. 결과적으로 당사 니프코의 견적가를 더 낮게 산정했습니다. |

3) 현대모비스의 에어벤트 구매 입찰 2건(3구간)[34]

55 한편, 니프코 코리아의 [redacted] 부장은 울산영업부 영업 차종에 대한 연번 22번 [redacted] 차종 입찰, 연번 23번 [redacted] 차종 입찰 등 총 2건 입찰에 대해서도 과거 자신이 중개 역할을 담당한 아산영업부 방식대로 한국아이티더블유의 [redacted] 부장에게 전화로 연락하여 기존에 공급하던 업체를 수주예정자로 정하고, 수주예정자가 수주업체로 선정될 수 있도록 각사가 산정한 가격정보를 공유하였다.

56 구체적으로 살펴보면, [redacted] 차종과 [redacted] 차종[35]은 각각 니프코 코리아, 한국아이티더블유의 주력차종임을 확인한 후 주력차종 업체를 수주예정자로 정하고, 해당 입찰에서 수주예정자가 수주업체로 선정될 수 있도록 각사가 미리 산정한 가격정보를 공유하고 이를 고려해 자사의 투찰가격을 정하여 입찰에 참여하였다.

57 입찰 결과, 위 <표 3>와 같이 [redacted] 차종 입찰은 수주예정자인 니프코 코리아가 수주업체로 선정되었고, [redacted] 차종 입찰은 피심인 외 국외 사업자(依工汽車零部件 (廊坊) 有限公司[36])가 수주업체로 선정되었다.

58 관련 증거에 기초하여 입찰 건별로 양사 간 연락 사항과 낙찰예정자, 투찰가격에 대한 합의 내용을 살펴보면 아래와 같다.

---

34) 1구간, 2구간과 달리, 입찰 대상차종 2건 모두 니프코 코리아 '울산영업부'의 영업 차종이므로 3구간으로 구분하였다.

35) [redacted] 차종 입찰은 [redacted] 차종에 대한 [redacted] 입찰이며, 한국아이티더블유는 직전 [redacted]에 에어벤트를 공급하였다(소갑 제1-2호증 참조).

36) [redacted] 한국아이티더블유의 국외 관련사이다.

가) [redacted] 차종 입찰(니프코 코리아 주력차종, 마감일시: [redacted])

59 해당 입찰은 니프코 코리아의 주력차종을 대상으로 하는 입찰로서 니프코 코리아가 수주업체로 선정될 수 있도록 피심인들 간에 긴밀하게 각사의 가격정보를 사전에 공유하고 이를 바탕으로 투찰가격을 결정하였음을 확인할 수 있다.

60 다음 <표 24>와 같이, 니프코 코리아의 [redacted] 부장은 [redacted] 차종 입찰에 참여하면서 과거 자신이 중개 역할을 담당한 아산영업부 방식대로 입찰 마감일 3~4일 전에 한국아이티더블유의 [redacted] 부장에게 전화로 연락하여 양사의 예상설계원가를 공유하면서 주력차종 업체인 니프코 코리아가 수주업체로 선정될 수 있도록 니프코 코리아의 예상설계원가 대비 투찰율을 한국아이티더블유의 투찰율보다 낮게 합의하였고, 실제로 니프코 코리아가 더 낮은 견적가로 투찰하여 수주업체로 선정되었다.

<표 24> 니프코 코리아 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-3호증 참조)

| |
|---|
| 문) 연번 37번 [redacted] 입찰에서 양사 간 공동행위 경위에 대해 구체적으로 말씀해 주시기 바랍니다.<br>답) 제가 해당 입찰에서 해당 차종의 에어벤트를 수주하기 위한 목적으로 한국ITW의 [redacted] 부장에게 전화로 연락하여 입찰 정보를 공유하였습니다.<br>본 차종은 당사 니프코가 공급했던 차종입니다. 제가 처음으로 관여했던 아산공장 [redacted] 이후 발주된 입찰로, 제가 낙찰받기 위해 자연스럽게 아산영업부 방식대로 한국ITW의 [redacted] 부장에게 연락했던 건입니다.<br>제가 입찰마감일 3~5일 전에 한국ITW의 [redacted] 부장에게 사전에 먼저 핸드폰으로 연락해서 양사의 예상설계원가를 교환하고 당사 니프코가 공급했던 차종이니 니프코의 투찰율을 한국ITW의 투찰율보다 낮게 합의한 것으로 기억납니다. (이하 생략) |

나) [redacted] 차종 입찰(한국아이티더블유 주력차종, 마감일시: [redacted])

61 해당 입찰은 한국아이티더블유의 주력차종을 대상으로 하는 입찰로서 한국아이티더블유가 수주업체로 선정될 수 있도록 피심인들 간에 긴밀하게 각사의 가격정보를 사전에 공유하고 이를 바탕으로 투찰가격을 결정하였음을 확인할 수 있다.

62 먼저 한국아이티어블유의 [redacted] 부장의 업무수첩에 기재된 내용에 따르면 양사 간 합의 사실이 확인된다.

63 한국아이티더블유의 [redacted] 부장은 자신의 업무수첩에 다음 <그림 10>과 같이 "니프코 견적가만 알려주면" // "우리가 포레시아 고려해서 견적가 결정", "[redacted] 보고후 결정가 제출불요[37]" 등의 내용을 메모하였으나, 다음 <표 25>과 같이 동 메모와 관련하여 통화 상대방, 메모일, 대상차종 그리고 문구 의미 등에 대해 "기억나지 않습니다"라고 답변하였다.

<그림 10> 한국아이티더블유 [redacted] 부장의 업무수첩 사본(소갑 제2-6호증 참조)

| |
|---|
| 비공개 |

<표 25> 한국아이티더블유 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-14호증 참조)

| |
|---|
| 문) 5쪽을 보면,"◎ 니프코 견적가 만 알려주면"//"우리가 포레시아 고려해서 견적가 결정"문구가 수기되어 있는데, 수기 일자, 대상 차종 그리고 문구 의미가 무엇인지요.<br>답) 기재한 일자나 어떤 차종에 대한 입찰인지 기억나지 않습니다. 현장조사 당시도 기억나지 않아서 다시 확인해본다고 했었는데 여전히 기억나지 않습니다.<br><br>문) 해당 문구는 '[redacted] 차종은 ITW가 공급하던 차종이므로 니프코 측이 견적가만 알려주면 ITW가 더 낮은 가격으로 투찰하여 낙찰받겠다'는 의미로 해석됩니다. 어떻게 생각하시는지요.<br>답) 일단 기억나지 않습니다.<br><br>문) 또한 그 밑에 "○ [redacted] 보고 후 결정가 제출불요☆"문구가 수기되어 있는데 "[redacted]"는 니프코의 [redacted] 이사를 지칭한 것인지요. |

37) 한국아이티더블유는 의견서를 통해 '제출불요'가 아닌 '재통보요'라고 주장하였다.

답) ‘[redacted]’가 누구인지 모르겠습니다. ‘결정가’, ‘제출불요’등이 무슨 의미로 적은 것이지 기억나지 않습니다.

문) 또한 그 밑에 “[redacted]대 [redacted]%”//“[redacted]대 [redacted]%” 문구도 수기되어 있는데 무슨 의미인지요.
답) 잘 기억나지 않습니다. 단편적으로 수기한 내용이라 무슨 의미로 기재한 것인지 모르겠습니다.

64 메모 내용을 분석해 볼 때, 2021년도 업무수첩 및 앞 장의 “3/15” 문구를 고려하면 작성일자는 2021. 3. 15.경이고, “니프코 견적가만 알려주면” // “우리가 포레시아 고려해서 견적가 결정” 문구를 고려하면 ① 통화 상대방은 니프코 코리아이고, ② 피심인들과 포레시아코리아 등 3개사가 참여한 입찰이며, ③ 한국아이티더블유가 주력차종 업체이거나 수주예정자로 합의된 차종인 것으로 파악된다. 이러한 사항을 종합적으로 검토할 때, 동 메모는 현대모비스가 2021. 3. 5.에 견적 요청한 [redacted] 차종 입찰과 관련된 내용인 것으로 보인다.

65 그리고 [redacted] 차종은 한국아이티더블유가 기존 차종에 에어벤트를 공급하던 주력차종인 점, 해당 차종 입찰에서 사전에 [redacted] 부장과 전화 연락하였다는 니프코 코리아 [redacted] 팀장의 위 <표 13>의 진술 내용[38] 등을 종합적으로 고려하면, [redacted] 부장은 자사의 주력차종인 [redacted] 차종 입찰과 관련하여 투찰 전인 2021. 3. 15. 경에 [redacted] 부장과 전화로 연락하여 자사가 최저 견적가로 입찰에 참여할 수 있도록 니프코 코리아 측의 견적가를 먼저 알려줄 것을 요청하였고, 이러한 통화 내용을 자신의 업무수첩에 메모한 것으로 파악된다.

66 또한, 니프코 코리아 임직원들이 한국아이티더블유의 입찰 정보를 주고받은 사내 이메일을 통해서도 양사 간 합의 사실이 확인된다.

67 니프코 코리아의 [redacted] 부장은 [redacted] 차종 입찰과 관련하여 <그림 11>과 같이 입찰 마감일 18일 전[39]인 2021. 3. 17.에 ‘[redacted] 가격’ 제목의 이메일을 통해 울산영업부 [redacted] 팀장, 아산영업부 [redacted] 부장 등에게 한국아이티더블유의 예상설

38) “한국ITW의 [redacted] 부장과의 정보교환은 이후 [redacted] 차종의 에어벤트 입찰 건에 이르기까지 약 6차례 계속되었습니다.”

39) [redacted] 차종 입찰의 경우 [redacted]로부터 입찰 마감일까지 1개월 소요되었다.

계원가, 견적가(투찰율) 등의 가격정보를 전달하였다.

<그림 11> [redacted] 차종 입찰 관련 2021. 3. 17.자 사내 이메일(소갑 제2-3호증 참조)

| |
|---|
| 비공개 |

<표 26> 니프코 코리아 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-3호증 참조)

| |
|---|
| 문) [redacted] 입찰(마감일시 [redacted]) 건과 관련된 니프코의 내부 이메일에 대해 문의드립니다.<br>([redacted] 상무의 내부 이메일 출력물을 진술인에게 제시하고 문답 후 조서 뒤에 첨부하다)<br>진술인이 2021.3.17. [redacted], [redacted], [redacted]에게 "[redacted] ITW 가격" 제목으로 보낸 이메일을 보면, "ITW 입찰가 정보 송부합니다. 1. 기준 : [redacted]대 기준, 2. 설계원가 : [redacted], 3. 입찰가 : [redacted](설계원가 [redacted]%). 긴급 검토 바랍니다."라는 내용이 기재되어 있습니다. 해당 내용에 대해 설명해 주시기 바랍니다.<br>답) 제가 2021.3.17. 당일에 한국ITW의 [redacted] 부장에게 전화 연락하여 한국ITW의 설계원가, 입찰가 정보를 파악하여 [redacted] 부장 등에게 전달한 이메일입니다. |

<표 27> 니프코 코리아 [redacted] 팀장의 진술조서(소갑 제3-5호증 참조)

| |
|---|
| 문) [redacted] 부장이 2021.3.17. [redacted]에게 "[redacted] ITW 가격" 제목으로 보낸 이메일을 보면, "ITW 입찰가 정보 송부합니다. 1. 기준 : [redacted]대 기준, 2. 설계원가 : [redacted], 3. 입찰가 : [redacted](설계원가 [redacted]%). 긴급 검토 바랍니다."라는 내용이 기재되어 있습니다. [redacted] 부장이 진술인이나 아산영업1팀 팀원에게 전달하지 않고, [redacted]에게 전달한 사유를 아시는지요.<br>답) [redacted]는 아산영업부의 다른 부서 소속이었고, [redacted]은 그 당시 울산영업1팀의 실무자였습니다. 아마도 울산영업1팀 실무자인 [redacted]이 동 정보를 토대로 견적 입찰 보고 문건을 작성한 것으로 보입니다. |

| |
|---|
| 저도 [redacted] 부장으로부터 동 이메일에 기재된 한국ITW 측의 투찰가 정보를 전해 들은 것으로 기억나는데, 그 시기가 아산영업부에서 검토할 때인지 울산영업부에서 검토할 때인지는 기억나지 않습니다. |

4) 크레아에이엔의 에어벤트 구매 입찰 1건(4구간)

68 피심인들은 발주처 현대모비스 이외에도 케이지모빌리티(舊쌍용자동차)에 에어벤트 부품 모듈을 공급하는 발주처 크레아에이엔이 실시한 에어벤트 구매 입찰에 대해서도 사전에 투찰가격을 합의하였음이 인정된다.

69 다음 <그림 12> 및 <표 28>에서 확인할 수 있는 것처럼, 한국아이티더블유의 [redacted] 차장은 크레아에이엔이 2019년 6월에 실시한 연번 24번 [redacted] 차종의 에어벤트 구매 입찰과 관련하여, 입찰 사양설명회를 다녀와서 발주처의 협력사 대금 미지급 등 거래 위험 가능성에 대해 보고하였다. 이에 [redacted] 영업부문장이 수주를 회피하기 위해 니프코 코리아의 견적가에 [redacted]% 올린 견적가로 입찰에 참여하도록 지시하자 [redacted] 차장은 입찰 마감일인 2019. 7. 9. 니프코 코리아의 [redacted] 팀장에게 전화로 연락하여 니프코 코리아의 견적가(단품별 [redacted]원)를 확인하였다.

70 니프코 코리아의 [redacted] 팀장은 해당 차종의 연간 생산량이 실제로는 1만 대 정도에 불과하여 수주를 희망하지 않았던 상황에서 한국아이티더블유의 [redacted] 차장의 견적가 요청 전화를 받고서 유사한 차종인 [redacted] 차종을 기준으로 산출한 견적가(단품별 [redacted]원)를 알려주었다.

71 양사 영업담당자들의 위 확인 내용에 따라, 니프코 코리아는 견적가 [redacted]원(단품별 [redacted]원)으로, 한국아이티더블유는 니프코 코리아의 견적가에 [redacted]% 올린 견적가 [redacted]원(단품별 [redacted]원)으로 입찰에 참여하였다.

72 입찰 결과, 피심인 외 [redacted]가 최저 견적가를 제출하였으나 수주업체 선정 전에 신차개발 프로젝트가 취소되었다.

<그림 12> 한국아이티더블유 [redacted] 팀장과 [redacted] 차장의 카카오톡 화면(소갑 제2-7호증 참조)

| | |
|---|---|
| 비공개 | 비공개 |

<표 28> 한국아이티더블유 및 니프코 코리아 임직원의 진술조서 및 진술서

<한국아이티더블유 [redacted] 차장의 진술> (소갑 제3-11호증 참조)

문) 니프코 [redacted] 영업팀장과 어떤 이야기를 나누었습니까.

[redacted]) 니프코 [redacted] 영업팀장에게 크레아안톨린 입찰과 관련해서 니프코가 제출할 입찰 가격을 유선으로 물어본 것 같습니다. 니프코에서 [redacted] 영업팀장이 [redacted]원이라고 이야기를 해준 것 같습니다.

문) 왜 그런데 이 입찰 건은 경쟁사 가격을 파악하여, 입찰하셨나요.

[redacted]) 사양설명회 다녀와서 며칠뒤 이에 대해 상무님께 보고를 드렸습니다. 제가 알아보니 크레아톨린이 협력사 대금 지급에 문제가 있었고, 리스크가 크기 때문에 [redacted] 상무(현 전무)님께 그런 부분을 같이 말씀을 드렸습니다. 그래서 상무님께서 니프코 정보를 알아봐서 니프코 제출가에 [redacted]퍼 올려서 내서 낙찰을 받지 말자고 하셨습니다. 그래서 니프코의 견적 가격을 문의하여 이에 [redacted]%를 올려서 [redacted]원으로 투찰을 하였습니다. 그러나 그 이후 쌍용에서 프로젝트가 취소되어 발주가 이루어지진 않았습니다.

<한국아이티더블유 [redacted] 前 전무의 진술> (소갑 제3-13호증 참조)

문) [redacted] 입찰과 관련해서 [redacted] 부장이 투찰 전에 니프코코리아(이하 '니프코') 측의 견적가를 확인한 사실이 있습니다. 그 경위에 대해 상세히 말씀해 주시기 바랍니다.

답) RFQ를 받은 이상 입찰에 참여 자체를 하지 않는 경우 향후 크레아안톨린을 통한 추가 수주 기회를 놓치는 리스크가 있었던 관계로, 일단 입찰에는 참여하되 견적가를 좀 더 높게 제출하여 떨어지는 전략을 취하는 방향으로 결정한 것으로 기억됩니다. 이처럼 반드시 수주하지 않아야 할 예외적인 사정이 있었으므로 부득이하게 니프코 측의 동향 파악이 절실한 상황이었습니다. 이에 따라, 본인은 [redacted] 부장으로 하여금 [redacted] 입찰에 대

한 니프코 측의 분위기를 파악하도록 지시하였습니다.
[redacted] 부장이 니프코 측과 정확히 어떠한 이야기를 주고 받았는지는 알지 못하나, [redacted] 부장이 확인한 니프코의 투찰 가격에 [redacted]%를 증액한 가격으로 투찰하도록 [redacted] 부장에게 지시한 것으로 기억합니다.

<니프코 코리아 [redacted] 팀장의 진술> (소갑 제3-9호증 참조)

4. [redacted] 차종에 대한 견적요청을 받은 후, 입찰 참여 시 크레아안톨린이 제시하는 사양설명서인 BOM(Bill of Material)이 구체적으로 마련되어 있지 않아서, [redacted] 차종과 생산 물량이 유사하다고 판단된 [redacted] 차종을 기준으로 견적가를 산출하기로 했습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 해당 차종은 비인기 차종이며, 그 당시 양산차([redacted])의 연간 생산량이 1만대 정도에 불과하여 니프코 코리아 입장에서는 [redacted]을 수주할 유인이 없었기 때문에, 견적가에 대하여 면밀하게 검증절차를 거치지는 않았던 것 같습니다.

5. 오래전 상황이라 기억은 잘 안 나지만, 니프코 코리아가 수주를 할 의사가 없었으므로, ITW의 투찰 가격을 확인해 보고 싶은 마음도 있었던 것 같습니다. 그래서 사양설명회에서 만나서 업무상으로 알고 있던 ITW [redacted] 차장과 연락이 되었던 것 같습니다. 제가 먼저 전화를 했었던 상황인지, [redacted] 차장이 저에게 먼저 전화를 한 것인지는 정확히 기억이 안 납니다만, 니프코 코리아의 투찰 가격을 알려 주었던 것 같습니다.

73 이와 같은 사실은 니프코 코리아가 조사 과정 및 심의에서 모두 인정[40]하였고, 발주처의 이 사건 에어벤트 입찰목록, 입찰결과 통보 및 가격합의서 등 자료(소갑 제1-1호증 내지 소갑 제1-10호증), 피심인들의 사내 이메일, 업무수첩 사본, 카카오톡 대화 화면, 내부 보고문건 등 자료(소갑 제2-1호증 내지 소갑 제2-11호증), 피심인 소속 임직원들의 진술조서 및 확인서 자료(소갑 제3-1호증 내지 소갑 제3-17호증), 심의시 활용한 심사관 및 피심인 PPT 자료, 심의 과정에서의 전체 진술 등을 통하여 인정된다.

## 나. 관련 법 규정 및 법리

### 1) 관련 법 규정

**독점규제 및 공정거래에 관한 법률**[41]

40) 한국아이티더블유는 연번 24번 [redacted] 차종 입찰을 제외한 나머지 입찰 23건에 대해 심의일 현재까지도 합의 사실을 부인하고 있다.
41) 2020. 5. 19. 법률 제17290호로 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라 한다.

제19조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[42]

제33조(경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

2) 관련 법리

가) 합의

74 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[43]

75 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말하며, '의사의 합치'라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약・승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호 인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

42) 2021. 4. 20. 대통령령 제31642호로 개정되기 이전의 것, 이하 '법 시행령'이라 한다.
43) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조

76 특히, 부당한 공동행위의 합의를 구성하는 사업자들 사이의 의사의 연락은 반드시 모든 참여 사업자들이 일회적으로 모여서 의사결정에 참여하는 회의와 같은 명시적인 형태일 것이 요구되지 아니하고, 수회에 걸친 부분적인 의사교환을 통해 사업자들 사이에 그들이 공동으로 의사결정을 한다는 암묵적인 요해가 형성된 정도로도 충분하다.[44]

77 또한, 어느 한쪽의 사업자가 당초부터 합의에 따를 의사도 없이 진의 아닌 의사표시에 의하여 합의한 경우라고 하더라도 다른 쪽 사업자는 당해 사업자가 합의에 따를 것으로 신뢰하고 당해 사업자는 다른 사업자가 합의를 신뢰하고 행동할 것이라는 점을 이용함으로써 경쟁을 제한하는 행위가 되는 것은 마찬가지이므로 부당한 공동행위의 성립에 방해가 되지 않는다.

나) 하나의 공동행위

78 사업자들이 경쟁을 제한할 목적으로 향후 계속적인 가격의 결정, 유지 또는 변경행위 등을 하기로 하면서, 그 결정주체, 결정방법 등에 관한 일정한 기준을 정하고 향후 이를 실행하기 위하여 계속적인 회합을 가지기로 하는 등의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이에 따라 위 합의를 실행하는 과정에서 수회에 걸쳐 회합을 가지고 구체적인 가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 경우, 그 회합 또는 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있더라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[45]

79 한편, 사업자들이 장기간에 걸쳐 수 회의 합의를 한 경우 그 수 회의 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 그것이 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 합의의 구체적인 내용 등에 일부 변경이 있었다 하더라도, 그와 같은 일련의 합의는 특별한 사정이 없는 한 이를 전체적으로 1개의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[46]

---

44) 서울고등법원 2016. 10. 7. 선고 2014누70442 판결 참조
45) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조

다) 경쟁제한성

80 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

81 당해 공동행위가 법 제19조 제1항이 정한 경쟁제한성을 가지는지는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[47]

82 한편, 성격상 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백한 경우에는(예컨대 가격·산출량의 결정·제한이나 시장·고객의 할당 등) 특별한 사정이 없는 한 구체적인 경쟁제한성에 대한 심사 없이 부당한 공동행위로 판단할 수 있다.

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립 요건

83 법 제19조 제1항 제8호의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자가 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대하여 ② 다른 사업자와 계약·협정·결의 등의 방법으로 합의를 하고 ③ 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. 또한 위법성 조각 사유로서 ④ 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대하여 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

2) 위법성 요건 해당 여부

46) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조
47) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조

가) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위 여부

84 법 제19조 제1항 제8호는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'를 규정하고 있다.

85 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 현대모비스 및 크레아에이엔이 실시한 차량용 에어벤트 구매 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 협의하여 결정하였으므로 피심인들의 이 사건 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 규정된 행위에 해당한다.

나) 합의의 존재 여부

86 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 현대모비스 및 크레아에이엔이 실시한 차량용 에어벤트 구매 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 협의하여 결정하고 이를 실행하였다.

87 따라서 이 사건 입찰에서 낙찰예정자, 투찰가격 등에 대한 피심인들 간의 '합의'가 존재함이 인정된다.

다) 하나의 공동행위인지 여부

88 2013년 10월부터 2021년 3월까지 약 7년 6개월간 실시된 이 사건 입찰 24건에 대한 피심인들의 이 사건 행위는 '각사의 주력차종을 존중하고 상대방 주력차종의 후속 차종에 대해서는 양보'한다는 내용의 기본적 원칙에 대한 합의를 바탕으로 기존 차종에 에어벤트를 공급하던 피심인에게 후속 차종에 대한 공급 우선권을 주거나 후속 차종이 아닌 신차종일 경우 별도로 낙찰예정자를 정함으로써 궁극적으로 낙찰 경쟁을 소멸시키려는 피심인들의 단일한 의사와 동일한 목적 하에 이루어졌던 점, 아울러 합의 가담자, 관련 부서 및 소속 임직원, 합의 대상 품목 등에 변동이 없었고

합의 실행과정 및 방식 또한 일관되게 유지되어 이 사건 합의가 단절됨 없이 지속적으로 실행[48]되었던 점 등을 고려할 때, 하나의 공동행위로 인정된다.

89 한편, 이 사건 입찰 24건 중 크레아에이엔이 실시한 에어벤트 구매 입찰 건의 경우 발주처가 다르고 피심인들이 수주를 회피하기 위하여 해당 입찰 건에 대한 합의를 실행하였다. 그러나 크레아에이엔이 실시한 구매 입찰 건 또한 합의 가담자, 관련 부서, 합의 대상 품목 등이 동일하고 합의 실행과정이나 방식 또한 일관되게 유지되었던 점, 현대모비스가 실시한 에어벤트 구매 입찰 건들에 대한 합의 실행기간 중에 해당 입찰에 대해서 합의가 이루어졌던 점[49], 피심인들은 현대모비스가 실시한 에어벤트 구매 입찰 중 일부 건에 대해서도 기피차종임을 이유로 경쟁을 회피하기 위하여 이 사건 공동행위를 하였음이 확인[50]되는 점, 수주 회피 또한 궁극적으로는 입찰에서의 낙찰 경쟁을 소멸시키려는 목적에 해당하는 점 등을 고려하면 해당 입찰도 하나의 공동행위에 포섭된다.

---

48) 현대모비스의 에어벤트 구매 입찰 16건(1구간)과 5건(2구간)은 입찰대상 차종이 모두 니프코 코리아의 아산영업부 영업 차종이며 낙찰예정자 합의 기준 및 연락 방법 등이 동일하다. 다만, 양사의 연락담당자가 다음 <표 29>와 같이 변경되었고 니프코 코리아의 2019. 4. 1.자 인사이동으로 인한 내부 의사결정 과정이 변경됨에 따라 1구간 입찰과 2구간 입찰로 나누어 구체적으로 기재하였을 뿐이다.

<표 29> 피심인들의 연락담당자 변경 내역

| 구 분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 니프코 코리아 | 아산영업부 [redacted] 책임 | 울산영업부 [redacted] 팀장 |
| 한국아이티더블유 | (기아 차종) [redacted] 부장<br>(현대자동차 차종) [redacted] 부장 | [redacted] 부장 |

아울러, 현대모비스의 에어벤트 구매 입찰 21건(1~2구간)과 2건(3구간)은 낙찰예정자 합의 기준 및 연락 방법 등이 같고 2구간 입찰에서의 양사의 연락담당자가 3구간 입찰에서도 연락을 담당하였다. 다만, 3구간의 입찰대상 차종이 1~2구간 입찰과 달리 니프코 코리아의 울산영업부 영업 차종이기 때문에 이에 따라 1~2구간 입찰과 3구간 입찰로 나누어 구체적으로 기재하였을 뿐이다.

49) 크레아에이엔이 실시한 에어벤트 구매입찰 건([redacted]) 이전 기준으로 현대모비스가 실시한 입찰 17건에 대해, 이후 기준으로 현대모비스가 실시한 6건 입찰에 대해 모두 이 사건 합의가 이루어졌다.

50) 연번 8번 [redacted] 차종 입찰, 연번 23번 [redacted] 차종 입찰이 이에 해당된다. 연번 8번 [redacted] 차종 입찰은 소량 생산(수주물량 [redacted]개)으로 한국아이티더블유의 기피 차종(소을 제3호증 참조)에 해당하나 피심인들 간 합의하여 니프코 코리아를 낙찰예정자로 결정하였다. 한편, 연번 23번 [redacted] 차종 입찰은 CKD 방식의 높은 물류비용이 들고 품질 관리에 대한 즉각적인 대처가 어려우며, [redacted]의 경우 니프코 코리아의 [redacted] 공장에서 이미 현지화로 공급 중이어서 니프코 코리아의 기피 차종에 해당하나 피심인들 간 합의하여 한국아이티더블유를 낙찰예정자로 결정하였다.(소갑 제3-4호증 참조)

라) 경쟁제한성 존재 여부

90 피심인들은 이 사건 24건의 입찰[51]에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격을 합의하였는 바, 이러한 합의는 소위 경성 공동행위에 해당하는 것으로서 경쟁제한 효과 이외에 다른 효율성 증대 효과를 찾아볼 수 없는 점, 이 사건 공동행위는 각 입찰에서 상호 경쟁관계에 있는 입찰참여자들이 경쟁을 회피함으로써 납품단가 하락 등 경쟁으로 발생할 수 있는 손실을 최소화하기 위한 목적으로 행해졌던 점, 이 사건 공동행위 결과 실제로 총 24건 입찰 중, [redacted], [redacted]등 4개 차종의 입찰을 제외한 20건 입찰에서 피심인 양사가 합의한 대로 수주업체가 선정되었던 점 등을 고려할 때 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 이 사건 입찰시장에서의 경쟁을 직접적으로 제한하였음이 인정된다.

마) 공정거래위원회 인가 여부

91 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

3) 소결

92 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

라. 피심인(한국아이티더블유) 주장[52]에 대한 판단

1) 기본합의가 존재하지 않는다는 주장 관련

51) 당해 입찰이 아닌 다른 입찰이나 다른 시장에서 공급되는 상품의 경우, 설령 그 상품이 당해 입찰에서 제공되는 상품과 규격, 품질 등의 측면에서 완전히 동일한 것일지라도 그러한 상품들은 당해 입찰에서 공급되는 상품과는 대체가능성 자체가 존재하지 않는 바, 입찰에서의 관련시장은 각 개별 입찰 건을 각각 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다. 즉, 이 사건 공동행위의 관련시장은 위 <표 3>에 기재된 각 입찰이 관련시장이다.

52) 위에서 확인할 수 있듯이, 한국아이티더블유는 현대모비스가 실시한 에어벤트 구매 입찰 23건에 대해서 합의 사실을 부인하고 있다. 이와 관련된 주장을 중심으로 판단한다.

93 한국아이티더블유는 니프코 코리아 소속 임직원들의 진술은 모호하거나 사실관계에 미부합하는 진술인 경우가 많고 진술의 번복도 존재하는 등 진술의 신빙성이 낮은 점, 심사보고서는 기본합의가 니프코 내 임직원들에게 어떻게 전파되었는지 입증하지 못하고 있는 점, 한국아이티더블유의 인천공장과 울산공장의 영업은 모두 동일한 부서에서 담당하고 울산공장에서 발생한 매출이 현대모비스에 대한 매출 중 약 52%를 차지하므로 니프코 코리아의 아산공장 에어벤트 물량에 대해서만 기본합의를 할 유인이 없는 점, 기본 합의 이행 여부에 대한 감시 및 이탈 시의 제재방안 등이 없는 점 등을 이유로 이 사건 기본합의는 존재하지 않는다고 주장한다.

94 먼저 아래와 같은 점을 고려할 때, 니프코 코리아 소속 임직원들의 진술의 신빙성이 떨어진다는 한국아이티더블유의 주장을 받아들일 수 없다.

95 기본합의 당사자인 니프코 코리아 [redacted] 부장의 진술을 살펴보면 합의 당시 직접 경험하지 않은 사람이라면 진술할 수 없는 구체적 내용[53]이 담겨 있으며 한국아이티더블유 [redacted] 부문장도 [redacted] 부장과의 만남을 부인하지 않았던 점[54], 또한 니프코 임직원들은 기본합의의 핵심 내용 및 합의의 실행 과정에 대하여 구체적이고 일관되게 진술[55]하고 있어 서로 모순되지 않으며 관련 정황 및 물적 증거 등[56]에 부합하는 점 등에 비추어 볼 때 니프코 코리아의 이 사건 기본합의와 관련된 진술의 신빙성이 인정된다.

96 한편, 한국아이티더블유는 니프코 코리아 임직원들의 진술의 모호성, 사실관계 미부합, 진술 번복 등을 주장하나, 앞에서 살펴보았듯이 니프코 코리아 임직원들이 기본합의의 내용 및 합의의 실행 과정 등에 대하여 구체적이고 일관적으로 진술하고 있고, 이 사건 공동행위 당시로부터 진술 시점이 상당히 경과되었음을 고려할 때, 다소 모호한 진술이나 잘못 진술한 내용을 보완하는 등의 진술은 오히려 자연스

53) 소갑 제3-8호증 참조
54) 소갑 제3-12호증 참조
55) 소갑 제3-1호증 내지 소갑 제3-9호증, 소갑 제3-17호증 참조
56) 소갑 제2-1호증, 소갑 제2-2호증, 소갑 제2-3호증, 소갑 제2-4호증, 소갑 제2-5호증, 소갑 제2-6호증, 소갑 제2-7호증, 소갑 제2-10호증 참조

러운 현상인바, 해당 사정만을 들어 이 사건 공동행위의 존재를 뒷받침하는 각 진술의 신빙성을 전체적으로 배척하는 것은 타당하지 않다.

97 반면에 아래 <표 30>와 같이 한국아이티더블유의 입찰 담당자인 [redacted] 부장은 자신의 업무수첩 내용 중 니프코 코리아와 관련된 부분에 대해서는 기억이 나지 않거나 모른다고 진술을 회피하는 것으로 보이는 바, 이러한 측면을 고려하여서도 한국아이티더블유 측보다 니프코 코리아 측 진술의 신빙성이 더 높은 것으로 판단되므로 이와 관련된 한국아이티더블유의 주장은 이유가 없다.

<표 30> 한국아이티더블유 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-14호증 참조)

(생략)

문) 또한, 같은 쪽에 "니프코 [redacted] 통화" 문구가 수기되어 있는데, 통화 상대방, 수기일자, 대상차종 그리고 문구 의미가 무엇인지요.

답) 잘 모르겠습니다.

문) "[redacted]"문구는 현대모비스가 2019.8월 발주한 [redacted] 차종인지요

답) 제가 적은 것인데 오래된 일이라 잘 모르겠습니다. (생략)

문) 5쪽을 보면, "◎니프코 견적가만 알려주면" // "우리가 포레시아 고려해서 견적가 결정" 문구가 수기되어 있는데, 수기일자, 대상차종, 그리고 문구의미가 무엇인지요.

답) 기재한 일자나 어떤 차종에 대한 입찰인지 기억나지 않습니다. 현장조사 당시도 기억나지 않아서 다시 확인해본다고 했었는데 여전히 기억나지 않습니다.

문) 해당 문구는 '리오 차종은 ITW가 공급하던 차종이므로 니프코 측이 견적가만 알려주면 ITW가 더 낮은 가격으로 투찰하여 낙찰받겠다'라는 의미로 해석됩니다. 어떻게 생각하시는지요

답) 일단 기억나지 않습니다.

문) 또한 그 밑에 "○[redacted] 보고 후 결정가 제출불요☆문구가 수기되어 있는데 "[redacted]"는 [redacted] 이사를 지칭한 것인지요

답) '[redacted]'가 누구인지 모르겠습니다. '결정가', '제출불요'등이 무슨 의미로 적은 것인지 기억나지 않습니다.

문) 또한 그 밑에 "[redacted]%" // "[redacted]%" 문구도 수기되어 있는데 무슨 의미인지요

답) 잘 기억나지 않습니다. 단편적으로 수기한 내용이라 무슨 의미로 기재한 것인지 모르겠습니다. (생략)

98 한편, 이 사건 기본합의와 관련하여 아래 <표 31>과 같이 [redacted] 부장, [redacted] 팀장, [redacted] 책임, [redacted] 부장의 진술을 통해 2013년 5월경 내지 6월경에 니프코 코리아에 기본합의가 어떻게 전파되었는지 확인되는 바, 이와 관련한 한국아이티더블유의 주장도 타당하지 않다.

<표 31> 니프코 코리아 소속 임직원들 진술조서

<[redacted] 상무의 진술> (소갑 제3-8호증 참조)
문) 양사 간 각 사의 주력차종 존중 합의에 대해 소속 직원들에게 전달, 지시하였는지요.
답) 2013년 상반기쯤이었는데, 이런 얘기를 여러 사람에게 말할 수 없기에 담당 팀장이었던 [redacted] 팀장에게 전달했던 것으로 기억납니다. [redacted] 팀장은 원가 담당자 1명(누구인지는 기억나지 않음)에게 얘기했을 겁니다.

<[redacted] 팀장의 진술> (소갑 제3-17호증 참조)
4. 한편 저는 위와 같이 [redacted] 상무님으로부터 전달 받은 내용이 민감한 사항이라고 생각하여, 아산영업1팀에게 전체적으로 전달하지는 않고, 당시 실무 업무를 총괄하고 있던 [redacted] 책임(당시 과장)에게만 전달했던 것으로 기억합니다. 제가 [redacted] 상무님에게 위와 같은 내용을 듣고 [redacted] 책임에게 전달한 정확한 시점은 기억이 나지 않습니다.

<[redacted] 책임의 진술> (소갑 제3-1호증 참조)
문) 양사 임원이 현대모비스 발주 에어벤트 입찰에서 각 사의 주력차종을 존중하기로 합의하였다는 내용을 언제 누구로부터 지시받았는지요.
답) 2012~2013년경이라서 기억이 가물가물합니다. 당시 [redacted] 상무이사나 [redacted] 팀장으로부터 전달받았을 것입니다.

<[redacted] 부장의 진술> (소갑 제3-7호증 참조)
문) 진술인이 2013.6.에 다른 직원들로부터 양사 간 각 사의 주력차종 존중 합의 사실을 전해 들은 적이 있는지요.
답) 상사였던 [redacted] 상무님이나 전임자였던 [redacted] 팀장, 그리고 [redacted] 책임 중에서 정확히 누구한테 들었는지는 기억나지 않습니다. [redacted] 책임이 저에게 원가, 견적가, 채산성 등을 보고할 때 자연스럽게 알게된 것 같습니다. 이외 다른 직원들로부터 전해 들은 적은 없습니다.

99 아울러, 피심인들이 합의 대상차종 입찰에서 각 사 주력차종의 후속 차종 물량을 안정적으로 수주하고자 하는 기본합의의 유인 가능성이 충분히 인정되는 점, 기본합의에 대해 상대방인 [redacted] 부문장과 직접 합의한 [redacted] 부장이 위 <표 4>와 같이 니프코 코리아 아산영업부(아산공장) 차종만을 대상으로 합의한 사유를 명백히 진술한 점, 또한 [redacted] 부장의 업무 범위는 아산영업부 차종에 한정되며 기본합의를 아산영업부에만 전달하고 울산영업부에는 전달하지 않은 점, [redacted] 부문장 역시 [redacted]

부장이 아산공장 차종만을 담당한다고 진술한 점, 아래 <표 32>과 같이 니프코 코리아의 소속 임직원들은 당시 울산영업부 차종의 경우 합의의 유인이 없다고 진술하였을 뿐 아니라 이와 관련한 합의 증거 또는 정황이 발견되지 아니한 점, 한국아이티더블유의 울산공장 물량 이외의 매출도 약 48%에 달하는 점 등을 고려하면 한국아이티더블유가 자신의 울산공장 물량까지 합의하지 않았다는 사정만으로 이 사건 기본합의가 존재하지 않았다고 보기 곤란하다.

<표 32> 니프코 코리아 소속 임직원들 진술조서

| |
|---|
| <[redacted] 상무의 진술> (소갑 제3-6호증 참조)<br>문) 양사 간에 2012~2013년 경 각 사의 주력차종 존중 합의가 울산영업부에는 적용되지 않았는지요.<br>답) (중략) 울산공장의 경우 [redacted]를 각각 당사 니프코와 한국ITW의 주력차종이고, 나머지 [redacted] 등의 차종은 생산대수가 적고 수익성이 낮아 굳이 담합할 필요가 없었습니다.<br><br><[redacted] 부장의 진술> (소갑 제3-3호증 참조)<br>문) 울산공장 3건 입찰의 공동행위에 대해 문의드립니다. 울산공장 3건 입찰의 경우 일정기간 내 모든 입찰이 아니라 특정 3개 입찰에서만 양사간 공동행위가 있었다고 진술하였습니다. 이처럼 아산공장 6건 입찰과 다른 양상을 보이는 사유가 무엇인지요.<br>답) 현대모비스 울산공장의 생산 차종 중 생산물량이 많고 수익성이 좋은 우량 차종은 [redacted]인데 니프코와 한국ITW 모두 상호 주력차종을 각각 [redacted]로 자연스럽게 인식하고 (생략) 그리고 [redacted]를 제외한 나머지 차종들([redacted] 등)은 생산물량이 많지 않거나 수익성이 안 좋은 차량으로 양사가 이러한 차종 입찰에 서로 투찰가격 정보를 사전에 교환할 유인이 없었습니다. |

100 나아가, 기본합의 이행 여부에 대한 감시 및 이탈 시의 제재방안 존재 여부는 기본합의의 성립 요건이 아니며 단지 과징금을 부과함에 있어 위반행위의 중대성을 판단할 때 고려사항[57]에 불과하므로 이 부분에 대한 한국아이티더블유의 주장도 받아들일 수 없다.

57) '과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'(개정 2017. 11. 30. 공정거래위원회고시 제2017-21호, 이하 '과징금 고시'라 한다). [별표] 세부평가 기준표 2. 다. 참조

| 부과수준 / 참작사항 | 비중 | 상(3점) | 중(2점) | 하(1점) |
|---|---|---|---|---|

2) 이 사건 낙찰 양상은 경쟁의 자연스러운 결과에 해당한다는 주장 관련

101 한국아이티더블유는 이 사건 에어벤트 구매 입찰의 특성상 합의 유무와 무관하게 낙찰 양상이 동일하거나 유사하게 나타날 수 밖에 없으며[58], 한국아이티더블유의 이 사건 23개 입찰의 인하율[59]이 공동행위 전에 실시된 입찰 또는 공동행위 대상이 아닌 니프코 코리아 울산공장 에어벤트 입찰의 인하율보다 큰 바, 공동행위가 존재하였다면 낮은 인하율로 투찰하여 영업이익률을 개선하였어야 하였는데 실제로는 이와 모순된 결과가 발생하였다는 점 등을 이유로 이 사건 낙찰 외형은 공동행위로 인한 것이 아니라 피심인들 간 경쟁의 자연스러운 결과에 해당한다고 주장한다.

102 다음과 같은 점을 고려할 때 한국아이티더블유의 주장은 받아들이기 어렵다.

103 낙찰 양상과 관련하여 비주력 차종 업체의 낙찰 현황을 살펴보면, 비주력 차종 업체는 이 사건 공동행위 '기간 중' 실시된 후속 차종 19건 입찰에서 모두 탈락[60]하였다. 반면에, 비주력 차종 업체는 '기간 전'에 실시된 4건 입찰 및 '기간 후'에 실시된 1건 입찰에서 1건씩 낙찰[61]되었고 '기간 중'에 합의 대상이 아닌 니프코 코리아의 울산영업부 차종에 대한 11건 입찰에서도 3건 낙찰[62]되었다. 이러한 점을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 공동행위 '기간 중'의 입찰 결과는 확률상 피심인들이 자유롭게 경쟁하여 발생한 우연의 일치라기보다는 합의 실행에 따른 결과로 보는 것이 합리적이다.

---

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 위반 행위 내용 | 이행 정도 | 0.2 | · 합의 내용의 이행을 위하여 이행 감시·제재 수단을 활용하여 감시·제재한 경우 | · 합의 내용의 이행을 위한 이행 감시·제재 수단이 존재하지만 실제 감시·제재 하지는 않은 경우 | · 합의 내용의 이행을 위한 이행 감시·제재 수단이 존재하지 않는 경우 |

58) 한국아이티더블유는 이 사건 공동행위 기간 중 낙찰 양상과 공동행위 전후의 낙찰 양상이 동일하며 이 사건 합의대상이었던 니프코 아산공장 에어벤트의 낙찰 양상과 합의대상이 아니었던 울산공장의 에어벤트 낙찰 양상도 유사하다고 주장한다.

59) 인하율이란 (견적가-예상설계원가) / 예상설계원가로 계산된 수치를 의미하며 인하율이 음수이면서 절댓값이 커질수록 설계원가 대비 견적가가 낮아지게 된다. 이 경우 '인하율이 크다'라고 표현한다.

60) 주력차종 업체는 후속 차종 19건 입찰 모두 비주력 차종 업체보다 더 낮은 견적가로 투찰하였고 그 결과 피심인들 외 낙찰 2건을 제외한 17건 입찰에서 낙찰되었다.

61) 한국아이티더블유 의견서 [표 1] 참조

62) 한국아이티더블유 의견서 [표 2] 참조

또한 합의가 있었다면 영업이익률 개선을 위해 이 사건 공동행위 기간 중 인하율이 작아야 할 것인데 오히려 인하율이 더 컸다는 한국아이티더블유의 주장과 관련하여, 인하율은 피심인들 간 합의로 정한 것이 아니라 낙찰예정자가 스스로 정하면 들러리사업자가 이를 확인하고 낙찰예정자가 실제 낙찰받을 수 있도록 더 높은 견적가로 투찰하였던 것으로 보이는 점[63], 한국아이티더블유가 니프코 코리아의 인하율 추정치[64]를 활용하여 분석한 인하율 추이 결과는 그 신빙성이 떨어지는 점, 특히 인하율은 [redacted], 피심인 각 사의 자체 제조원가, 개별 입찰의 특성, 내부 영업방침 등을 종합적으로 고려하여 결정되는 수치로 영업이익률 분석을 위한 데이터로 활용하는 것은 부적절한 것으로 보이는 점, 아울러 심의 과정에서 확인된 바와 같이 영업이익률에 영향을 주는 요소는 입찰 단계에서의 인하율보다는 양산 단계에서의 양산가로 보이며 이는 최종 양산가는 투찰가와 무관하게 정해진다는 한국아이티더블유의 주장과 모순되는 측면이 있는 점 등을 종합적으로 고려하면 단순히 인하율이 컸다는 이유만으로 이 사건 공동행위가 없었다고 단정하기 곤란하다.

*104* 마지막으로 예상설계원가는 각 사의 내부자료에 해당할 뿐 아니라 입찰에서 견적가 산정의 기준이 되는 매우 중요한 자료로서 심의과정에서 확인되는 바와 같이, 한국아이티더블유는 니프코 코리아와 예상설계원가를 교환한 사실에 대해서는 인정하였던 바[65], 이는 이 사건 낙찰 양상이 경쟁의 자연스러운 결과라는 한국아이티더블유의 주장과 모순[66][67]되는 것으로 보이는 점 등을 고려하면 이 사건 낙찰 양

63) 인하율의 크기와 관련없이 주력차종 기준 합의 대상 입찰 모두에서 낙찰예정자가 들러리사업자보다 더 낮은 견적가로 투찰하였음이 확인된다.

64) 추정 방정식 : 니프코 코리아의 인하율 = (니프코 코리아의 견적가 - 한국아이티더블유의 예상설계원가) / 한국아이티더블유의 예상설계원가

65) <표 33> <u>25회 제1소회의(2025. 10. 17.) 한국아이티더블유 진술내용 발췌</u>

(위 원) (중략) 그 경쟁사 직원과 의사연락이 있었습니까? 그것도 부인하시는 건가요? [redacted] 부장이나 [redacted] 부장의 진술서를 보면 거의 전혀 기본적인 접촉이 없었던 걸로, 그런 정도 수준으로 진술이 있더라구요.

(한국아이티더블유 대리인) 진술조사 이후에 저희가 다시 확인을 해 봤는데 <u>여기 저희가 의견서에도 제출을 했지만 예상설계원가는 가끔 필요에 따라 서로 확인한 경우가 있다고는 인정</u>을 했습니다.

상은 피심인들 간 합의 실행에 따른 결과로 보는 것이 타당하다.

3) 개별합의 실행과 관련하여 입증이 되지 않았다는 주장 관련

105 한국아이티더블유는 심사보고서상 이 사건 23개 입찰 대부분에 대해 니프코 코리아 소속 임직원들의 진술 이외에는 실질적인 증거가 제시되지 않았고 5개 입찰 건[68]에서 진술 이외의 증거가 제시되었으나 이 또한 실질적 증거로 보기 어려우며, 영업, 재경, 설계, 구매 등 각 부문장들이 참석하는 Steering Committee라는 내부절차를 통해 최종 견적가를 확정해 왔던 바, 이 사건 공동행위가 있었다면 이러한 내부절차는 생략되거나 형식적인 수준에 그쳤을 것이라는 점 등을 이유로 개별합의의 실행이 입증되지 않았다고 주장한다.

106 다음과 같은 점을 고려할 때 한국아이티더블유의 주장은 받아들이기 어렵다.

107 살피건대, 5개 입찰 건의 물적증거는 사내 이메일이나 합의 실행 직원의 업무수첩에 기재된 내용으로서 해당 입찰 건에서의 공동행위를 입증하는데 부족함이 없으며 니프코 코리아 임직원 진술에 정확하게 부합하는 점, 물적 증거가 확인되지 않는 연번 1번 [redacted] 차종 입찰 건부터 연번 16번 [redacted] 차종 입찰 건의 경우, 위 2. 라. 1)에서 확인할 수 있듯이 이 사건 기본합의의 존재가 인정되는 한편, 당시 실무자였던 니프코 코리아의 [redacted] 책임은 연락 시기(입찰마감일 3~4일

66) <표 34> 25회 제1소회의(2025. 10. 17.) 한국아이티더블유 진술내용 발췌

| |
|---|
| (위 원) 예상설계원가 뭐 교차 검증, 이런 말씀도 있으신데 예상설계원가는 각 사에서 만든 거잖아요, 그렇죠? 객관적인 자료가 아니죠? 경쟁사 간에 각자 만든 거죠? 그거는 그 낙찰가나 이런 걸 결정하는 기초자료 아닌가요? 경쟁사 간에 이런 게 여기까지는 허용이 되는 행위입니까?<br>(한국아이티더블유 대리인) 아니요. 저희도 전혀 그렇게 생각을 하지 않고 이 사건 이후로는 예상설계원가도 이제 더 이상 교환을 하고 있지는 않습니다. (중략) |

67) <표 2> 기재와 같이 현대모비스의 에어벤트 구매시장에서 시장을 양분(합계 시장점유율 90% ~ 100%)하는 피심인들의 지위를 고려하면 더욱 그러하다고 판단된다.

68) 연번 17번 [redacted]차종 입찰, 연번 18번 [redacted] 차종 입찰, 연번 20번 [redacted] 차종 입찰, 연번 21번 [redacted] 차종 입찰, 연번 23번 [redacted] 차종 입찰 5건이 이에 해당한다.

전) 및 연락 업체(주력차종 업체가 먼저 연락), 연락 방법(유선), 차종별 연락 담당자(기아차: [redacted] 부장, 현대차: [redacted] 부장) 등과 관련한 사항에 대해 상당히 구체적이고 일관되게 진술하고 있고, 진술 내용 중 일부는 직접 경험하지 않은 사람이라면 진술할 수 없는 구체적 내용[69]이 담겨 있으며, 해당 입찰 건들의 물적 증거가 없는 이유까지 합리적으로 설명[70]하고 있는 점 등에 비춰볼 때, [redacted] 책임 진술의 신빙성이 매우 높은 바, 이러한 점을 종합적으로 고려하면 이 사건 23개 입찰 건에서 개별합의가 실행되었다고 봄이 타당하다.

108 또한, 한국아이티더블유가 이 사건 24건의 구매 입찰 중 유일하게 합의 사실을 인정한 크레아에이엔 실시 구매 입찰의 합의 실행 과정 및 내용을 살펴보면[71], 과거에 피심인들 간 공동행위 혹은 공동행위를 위한 사전교감이나 협조적인 관계 형성 없이 해당 입찰 건만 갑자기 단독으로 이루어졌다고 보기에는 부자연스럽다.[72]

109 뿐만 아니라 다음 <그림 13> 및 <표 37>과 같이, 한국아이티더블유의 [redacted] 부장이 2020. 5. 15. 니프코 코리아 사업장에 방문하여 [redacted] 부장을 만나 이

69) <표 35> 니프코 코리아 소속 [redacted] 책임 진술조서(소갑 제3-1호증 참조)

| |
|---|
| 문) 연번 10번 [redacted]입찰 건에서 양사 중에 더 높은 견적가로 투찰한 한국 ITW이 낙찰자로 선정되었습니다. 그 사유가 무엇인지요. 그 이후 낙찰예정자 합의에 영향이 있었는지요.<br>답) 대상차종 [redacted]는 한국ITW 측의 주력차종입니다. 양사 간 전화로 연락할 때에는 한국ITW가 낙찰예정자로 더 낮은 가격으로 견적 제출할 것으로 합의하였던 건입니다. 당시 현대모비스 측으로부터 니프코가 [redacted]에 견적가를 제대로 입력했는지 문의가 왔던 것으로 기억나고, 확인해보니 실제로 당사 니프코가 [redacted]에 견적가를 잘못 입력한 사실이 확인되었습니다. 결과적으로 양사 간 합의한 대로 한국ITW가 낙찰되었습니다. |

70) <표 36> 니프코 코리아 소속 [redacted] 책임 진술조서(소갑 제3-1호증 참조)

| |
|---|
| 문) 아산공장 16건 입찰의 '입찰 견적 보고' 문건에 위 연락 또는 합의 내용을 기재하였는지요. 기재하지 않았다면 그 사유와 팀장, 부장 등 상급자에게 어떤 방식으로 보고드렸는지요.<br>답) 입찰 견적 보고 문건에 한국ITW 측의 투찰가 등은 기재하지 않았습니다. 입찰담합이 될 수 있는데 굳이 기록으로 남길 필요가 없었기 때문입니다. 입찰 견적 보고 문건을 서면으로 팀장님, 부장님에게 보고드릴 때 구두로 한국ITW 측과의 가격정보 등을 보고드렸습니다. |

71) 소갑 제2-7호증, 소갑 제3-11호증, 소갑 제3-13호증 참조

72) 위 <그림 12>과 같이 [redacted] 차장이 직근 상사인 [redacted] 팀장에게 [redacted] 부문장의 투찰가격 설정 지시를 설명하면서 별도의 배경 설명 없이 "니프코 제출가에 [redacted] 올려서 내라고 지시하셨습니다"라고 언급한 점을 볼 때, 이러한 지시가 해당 건에서만 있었던 것으로 보기는 어렵다고 판단된다.

사건 외 [redacted]의 [redacted] 차종 에어벤트 구매 입찰[73] 에서 도와주었으니 “향후 신규 차종 입찰시 지원 요청”한 사실을 출장 보고하였는 바, 이와 같은 점을 종합적으로 고려하면 이 사건 입찰 시장에서 자신의 영업전략에 따라 치열하게 경쟁하였다는 한국아이티더블유의 주장과는 모순된다고 할 것이므로 한국아이티더블유의 주장은 이유가 없다고 할 것이다.

<그림 13> 출장보고(니프코/[redacted]) 이메일(소갑 제2-10호증 참조)

| |
|---|
| 비공개 |

<표 37> 한국아이티더블유 [redacted] 부장의 진술조서(소갑 제3-15호증 참조)

| |
|---|
| 문) 동 보고 이메일을 보면, 니프코([redacted] 부장) 관련해서 “[redacted] 차종 당사 수주 실패로 내부적으로 매우 곤란한 상황이어서 향후 신규 차종 입찰시 지원 요청 (금번 미팅시 결론 내리기 어려워 당사 상황만 충분히 설명하였음)”이라고 보고했습니다. 니프코 [redacted] 부장이 진술인과 [redacted] 부장에게 향후 신규 차종 입찰 시 지원 요청한 것인지요.<br>답) 제가 [redacted] 부장에게 지난 번 [redacted] 입찰에서 도와주었으니 차후 신규 차종 입찰에서는 니프코가 도와 줄 것을 인사치레 차원에서 얘기했습니다. 출장 실적을 위해 이렇게 부풀려서 보고했습니다. |

73) [redacted]가 [redacted] 차종 입찰이다. 피심인들은 [redacted](소갑 제2-11호증, 제3-10호증, 제3-13호증, 제3-16호증 참조).

110 한편, Steering Committee은 한국아이티더블유의 투찰일 당일 또는 투찰일 1일 전에 개최된 것으로 확인되는 바[74], 이는 피심인들 간 낙찰예정자, 견적가 등이 이미 합의된 이후인 점, 해당 회의 자료는 이 사건 공동행위를 실행한 영업부문 부서에서 작성하였던 점, 니프코 코리아의 주력차종 6건[75]의 입찰과 관련한 Steering Committee에서 낙찰을 받기 위하여 여러 사항 등이 검토되었으나 실제로는 모두 니프코 코리아보다 높은 견적가로 투찰하여 탈락하였음이 확인되는 점 등을 종합적으로 고려하면 Steering Committee라는 내부절차의 존재만으로 이 사건 개별합의가 실행되지 않았다고 볼 수 없다.

4) 경쟁제한성이 인정되지 않는다는 주장 관련

111 한국아이티더블유는 이 사건 23개 입찰은 지명경쟁입찰로서 그 자체로 경쟁제한성이 내재된 점, 이 사건 공동행위가 없었더라도 낙찰 양상이 동일했었을 것이고, 최종 양산가는 투찰가와 무관하게 결정되어 이 사건 행위가 계약금액에 미치는 영향이 없는 점 등을 이유로 경쟁제한성이 미미하거나 존재하지 않는다고 주장한다. 아울러, 연번 22번 [redacted] 차종 입찰은 [redacted] 수출용, 연번 23번 [redacted] 차종 입찰은 [redacted] 수출용으로 실시된 건이므로 국내 시장 경쟁에 영향을 미치지 않았으며 연번 24번 [redacted] 차종 입찰은 낙찰자 선정 이전에 신차개발 프로젝트가 취소되어 경쟁에 영향을 미치지 않았다고 주장한다.

112 다음과 같은 점을 고려할 때 한국아이티더블유의 주장은 받아들이기 어렵다.

113 먼저, 이 사건 공동행위는 경성담합에 해당하는 전형적인 입찰담합에 해당하는 바, 지명경쟁입찰의 특성을 감안하더라도 이 사건 공동행위로 인해 각 입찰 시장에서 경쟁이 제한되었음이 분명하다. 또한, 앞에서 살펴보았듯이 이 사건 공동행위로 인해 낙찰 양상의 규칙성이 확인되는 점, 입찰참여자는 투찰 시 견적가 뿐만 아니라 견적 세부자료를 같이 제출하며 이후 발주처는 낙찰자의 견적 세부자료를 토

74) 소을 제7호증 내지 소을 제17호증 참조

75) 연번 6번 [redacted] 차종 입찰, 연번 9번 [redacted] 차종 입찰, 연번 14번 [redacted] 차종 입찰, 연번 15번 [redacted] 차종 입찰, 연번 21번 [redacted] 차종 입찰, 연번 22번 [redacted] 차종 입찰

대로 양산가를 협의하는 과정을 거치는 바, 투찰가가 양산가에 영향을 전혀 미치지 않는다고 보기는 어려운 점[76] 등을 고려하면 경쟁제한성이 없거나 미미하다고 보기 어렵다.

114 아울러, 연번 22번 [redacted] 차종 입찰 및 연번 23번 [redacted] 차종 입찰은 국내 사업자인 현대모비스가 발주하고 낙찰된 사업자가 차량용 에어벤트를 국내 현대모비스 CKD 포장장에 공급한 뒤 현대모비스가 해당 에어벤트를 [redacted]에 수출하는 것인 바, 공급 과정에서 이미 국내 차량용 에어벤트 시장의 경쟁을 제한하였음이 인정되는 점, 연번 24번 [redacted]차종 입찰과 관련하여 낙찰자 선정 전에 프로젝트가 취소되었다고 하더라도 피심인들은 사전에 낙찰예정자, 견적가 등을 합의하고 그에 따라 투찰하였으므로 이로 인한 경쟁제한 효과는 이미 발생하였다고 봄이 타당한 점 등을 고려하면 이와 관련된 피심인의 주장 또한 받아들일 수 없다.

3. 처분

가. 시정조치

115 피심인들은 향후 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

---

76) 한국아이티더블유 또한 다음 <표 38> 기재와 같이, 투찰가가 양산가에 영향을 미친다고 인정하였다.

<표 38> 25회 제1소회의(2025. 10. 17.) 한국아이티더블유 진술내용 발췌

| |
|---|
| (위 원) (중략) 인하율이 낮았다고 영업이익률이 그냥 낮아지고 하는 그런 관계는 피심인 주장에 의해서도 모순적인 내용이 있어서 그렇게 이해가 되는데 어떠신가요?<br>(한국아이티더블유 대리인) 이제 입찰단계에서 가격이 최종 양산가에 미치는 영향이 아주 크진 않지만 제가 이해하기로는 그 초기 도면을 기준으로 가격을 제출을 하고 이제 낙찰자가 정해지면 그 초기 도면에 이제 막 그 도면이 확정되는 과정에서 사양들이 많이 추가되는 것으로 알고 있습니다. 그렇게 추가되는 사양이 있기 때문에 이제 양산가는 투찰가랑 달라지는 거고요.(중략) |

나. 과징금 부과

116 이 사건 공동행위는 원칙적 과징금 부과대상인 점, 현대모비스 및 크레아에이엔이 실시한 차량용 에어벤트 구매 입찰시장에서의 입찰담합으로서 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우(경성 공동행위)이므로 피심인들에게 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 [별표2], 과징금 고시 Ⅲ. 1. 가. 및 나., Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 다음과 같이 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

117 이 사건 공동행위 대상이 된 입찰은 총 24건이며, 이 중 21건은 매출액 산정이 가능하고, 나머지 3건은 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에 해당한다. 따라서 전자에 해당하는 경우와 후자에 해당하는 경우 각각 산정기준을 산출한 후, 각각의 산정기준을 합산하여 피심인별 전체 산정기준을 정한다.

가) 매출액을 산정할 수 있는 경우(정률 과징금)

(1) 관련매출액

118 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)[77]에 따르면 입찰담합 중 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에

77)「과징금 고시」Ⅳ. 과징금의 산정기준
1. 위반행위 유형별 산정기준
다. 부당한 공동행위·사업자단체 금지행위 및 사업자단체 금지행위 참가행위
(1) 부당한 공동행위
(마) 입찰담합(법 제19조 제1항 제8호 위반행위를 말한다. 이하 같다)에 대하여는 다음과 같이 처리한다.
1) 낙찰(경락을 포함한다. 이하 같다)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다. 다만, 공동수급체(컨소시엄, 이하 같다)의 구성원에 대해서는 2분의 1 범위 내(지분율 70% 이상인 사업자에 대해서는 10분의 1 이내, 지분율 30% 이상 70% 미만인 사업자에 대해서는 10분의 3 이내, 지분율 30% 미만인 사업자에 대해서는 2분의 1 이내)에서 산정기준을 감액할 수 있다.

참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

119 이 사건 공동행위 관련 입찰은 현대모비스 및 크레아에이엔이 예상물량만을 규정하고 입찰참가업체는 개당 납품단가만을 제출하여 낙찰자를 결정한 후, 실제 양산 단계에서 비로소 실제 납품단가와 물량이 정해지는 납품단가 입찰로서, 심의일 현재 실제 발생한 매출액(부가가치세 제외)을 각 피심인의 관련매출액으로 본다.

120 한편, 피심인들이 합의한 낙찰예정자(니프코 코리아)가 아닌 다른 피심인(한국아이티더블유)이 낙찰받은 연번 20번 [redacted] 차종 입찰의 경우 낙찰받은 사업자의 실제 발생 매출액을 관련매출액으로 보고 탈락한 사업자는 들러리 사업자로 본다.[78]

121 또한, 피심인들이 모두 탈락하고 타사가 낙찰받은 연번 19번 [redacted] 차종 입찰의 경우 타사의 실제 발생 매출액을 관련매출액으로 보고 피심인들은 들러리 사업자로 본다.[79]

122 이에 따라 산정한 각 피심인의 관련매출액[80]은 다음 <표 39>, <표 40>와 같이 각각 773,929,203,317원이다.

[표 삽입을 위한 여백]

78) 현대자동차(주) 및 기아자동차(주) 발주 글래스런 및 웨더스트립 구매 입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(공정거래위원회 2021. 3. 29. 전원회의 의결 제2021-079호) 참조(들러리 사가 낙찰받은 사례에 대해, 낙찰받은 사업자의 실제 발생 매출액을 관련매출액으로 보고, 탈락한 낙찰예정자에게는 탈락자 감경 50% 적용)

79) 조달청 발주 백신 구매입찰 관련 33개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(공정거래위원회 2023. 8. 30. 전원회의 의결 제2023-127호) 참조(입찰담합에 참여한 피심인들은 모두 탈락하고 타사가 낙찰받은 경우 타사의 계약금액(총액입찰의 경우에는 계약금액, 단가입찰의 경우에는 납품대금을 합산한 것)으로 관련매출액을 산정하고, 탈락한 피심인들에게는 탈락자 감경 50% 적용)

80) 피심인 한국아이티더블유는 이 사건 본질은 각사의 주력차종을 기준으로 하는 '물량배분'인 바, 법 제19조 제1항 제3호가 적용되어야 하며 이에 따라 한국아이티더블유가 낙찰받지 않은 입찰 건의 계약금액은 관련매출액에서 제외되어야 한다고 주장한다. 그러나 설령 이 사건 공동행위에 물량배분 성격이 있더라도 입찰담합의 성질이 부정되지 않으며 법 제19조 제1항 제3호가 적용된다고 하더라도 법 제19조 제1항 제8호의 적용이 배제되지 않으므로 피심인의 주장은 이유가 없다.

<표 39> 각 입찰별 관련매출액[81)]

(2025. 10. 17. 기준, 단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 연번 | 프로젝트 | 견 적<br>요청일 | 수주업체 | 관련매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 니프코 | ITW |
| 1 | 비공개 | | ITW | 비공개 | |
| 2 | | | ITW | | |
| 3 | | | ITW | | |
| 4 | | | ITW | | |
| 5 | | | ITW | | |
| 6 | | | 니프코 | | |
| 7 | | | ITW | | |
| 8 | | | 니프코 | | |
| 9 | | | 니프코 | | |
| 10 | | | ITW | | |
| 11 | | | ITW | | |
| 12 | | | ITW | | |
| 13 | | | ITW | | |
| 14 | | | 니프코 | | |
| 15 | | | 니프코 | | |
| 16 | | | ITW | | |
| 17 | | | ITW | | |
| 18 | | | ITW | | |
| 19 | | | 포레시아 | | |
| 20 | | | ITW | | |
| 21 | | | 니프코 | | |
| 합 계 | | | | 773,929,203,317 | 773,929,203,317 |

81) 총 매출액 중 고객사 지정품 매입액을 제외한 금액이다.

<표 40> 피심인별 관련매출액

(2025. 10. 17. 기준, 단위 : 원, 부가가치세 제외))

| 피심인 | 낙찰 건<br>관련매출액(A) | 들러리 건<br>관련매출액(B) | 합계<br>관련매출액(C=A+B) |
|---|---|---|---|
| 니프코 | 비공개 | | 773,929,203,317 |
| ITW | | | 773,929,203,317 |

(2) 위반행위의 중대성 정도 및 부과기준율

123 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위로서 경쟁제한효과만 나타내는 '중대한 위반행위'에 해당하나 이 사건 입찰담합은 지명경쟁입찰로 경쟁제한성이 어느 정도 내재된 점, 단가 인하율이 높은 특징 등으로 인해 발주처의 피해나 피심인들이 취득한 부당이익 규모가 크다고 보기 어려운 점, 이 사건 공동행위가 거래상 우위에 있는 현대모비스 등에 대응하기 위한 성격이 포함되어 있다고 볼 수 있는 점 등을 고려하여 3.0%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 산정기준

124 관련매출액을 산정할 수 있는 경우의 산정기준은 관련매출액에 부과기준율을 곱한 금액으로 산정한다. 다만, 들러리 건 산정기준의 경우 이 사건 공동행위의 들러리 사업자의 수가 '1'개사이므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)[82]에 따라 들러리 건의 산정기준을 2분의 1 감액한다.

125 이에 따라 산정한 각 피심인의 산정기준은 다음 <표 41>과 같다.

82) 과징금 고시 Ⅳ. 과징금의 산정기준
1. 위반행위 유형별 산정기준
다. 부당한 공동행위·사업자단체 및 사업자단체 금지행위 참가행위
(1) 부당한 공동행위
(마) 입찰담합(법 제19조 제1항 제8호 위반행위를 말한다. 이하 같다)에 대하여는 다음과 같이 처리한다.
2) 탈락하였거나 응찰하지 아니한 자(들러리 사업자)에 대하여는 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에는 2분의 1 범위 내에서, 들러리 사업자의 수가 5 이상인 경우에는 N분의 (N-2)(N은 들러리 사업자의 수를 말하며, 공동수급체로 참여한 경우에는 공동수급체의 수를 말한다) 범위 내에서 산정기준을 감액할 수 있다.

<표 41> 피심인별 산정기준

(2025. 10. 17. 기준, 단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | 낙찰 건 관련매출액(A) | 들러리 건 관련매출액(B) | 부과기준율 (C) | 산정기준 (A+(B×1/2)) × C |
|---|---|---|---|---|
| 니프코 | 비공개 | | 3% | 15,513,575,934 |
| ITW | | | 3% | 18,687,476,918 |

나) 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우(정액 과징금)

(1) 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우 해당 여부 판단

126 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (바) 규정에 따라 각 입찰 건별로 위반행위 중대성의 정도별 부과기준금액의 범위 내에서 산정기준을 정한다.

127 이 사건 공동행위의 대상이 된 입찰은 총 24건이며, 이 중 3건은 다음 <표 42>와 같이 '양산 지연 또는 프로젝트 취소' 등의 사유로 관련매출액을 산정하기 곤란한 경우에 해당한다.

<표 42> 관련매출액 산정 곤란 사유[83)]

| 연번 | 프로젝트 | 견 적 요청일 | 수주업체 | 관련매출액 산정이 곤란한 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 비공개 | | 니프코 | [redacted] 공급 제품으로 양산 지연 또는 취소 |
| 23 | | | 依工汽車零部件 (廊坊) 有限公司 | [redacted]공급 제품은 현지 협력사로 변경<br>[redacted] 공급 제품은 양산 지연 |
| 24 | | | - | 수주업체 선정 전, 신차 프로젝트 취소 |

(2) 위반행위의 중대성 정도 및 부과기준금액

83) 소갑 제1-2호증, 제1-4호증 참조

128 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 3. 나. 1) 가) (2)에서 검토한 바와 같이 '중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 입찰담합은 지명경쟁 입찰로 경쟁제한성이 내재되었고, 해당 입찰 건들은 양산이 지연·취소되거나 프로젝트 자체가 취소되어 이로 인한 피심인들의 부당이득이 발생하였다고 보기 어려운 점, 법원의 판례에 따라 비례 및 형평의 원칙을 준수하여 금액을 산정할 필요가 있는 점[84] 등을 고려하여 입찰 1건 당 8억 원[85]을 부과기준금액으로 산정한다.

(3) 산정기준

129 매출액의 산정이 곤란한 경우에 대한 전체 산정기준은 부과기준금액에 관련 매출액 산정이 곤란한 경우에 해당하는 입찰 건수를 곱한 금액으로 산정한다.

<표 43> 피심인별 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | 부과기준금액(A) | 관련매출액 산정이 곤란한 입찰 건수(B) | 산정기준 (A × B) |
|---|---|---|---|
| 니프코 | 800,000,000 | 3 | 2,400,000,000 |
| ITW | 800,000,000 | 3 | 2,400,000,000 |

나) 전체 산정기준

130 각 피심인의 전체 산정기준은 다음 <표 44>과 같이, 관련매출액을 산정할 수 있는 입찰 건의 위 <표 41> 기재의 산정기준과 관련매출액을 산정하기 곤란한 입찰 건의 위 <표 43> 기재의 산정기준을 합산한 금액이다.

84) 여러 개의 개별 합의가 하나의 공동행위를 구성하는 경우 그중 일부에 대해서만 정액과징금을 산정할 때는 전후 기간의 합의와 비교하여 비례성과 형평성을 갖춘 금액으로 산정하여야 한다(서울고등법원 2022. 4. 14. 선고 2021누31759 판결 등 참조).

85) 위 판례의 취지에 따라 관련 매출액이 없거나 산정이 곤란한 건(정액 과징금 건)별 부과기준 금액은, 관련 매출액 산정이 가능한 건(정률 과징금 건)별 '평균' 부과기준으로 하되 1억 원 단위 미만의 금액은 버리는 금액으로 한다.

<표 44> 피심인별 전체 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | 관련매출액 산정이 가능한 입찰 건(A) | 관련매출액 산정이 곤란한 입찰 건(B) | 전체 산정기준 (A + B) |
|---|---|---|---|
| 니프코 | 15,513,575,934 | 2,400,000,000 | 17,913,575,934 |
| ITW | 18,687,476,918 | 2,400,000,000 | 21,087,476,918 |

2) 1차 조정

131 피심인의 위반행위 기간 및 위반행위 횟수에 의한 가중사유는 해당 사항이 없으므로, 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

132 니프코 코리아는 이 사건 공동행위에 대한 조사 초기 단계부터 심의 종결시까지 관련 행위사실을 인정하고 이와 관련된 내용을 적극 진술하였으며 공정위의 요청에 따라 관련 자료도 성실히 제출하였다. 따라서, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (3)[86]에 따라 1차 조정된 산정기준의 100분의 20을 감경한다. 반면에, 한국아이티더블유는 이 사건 입찰 24건 중, 현장조사 과정에서 합의 증거가 발견된 1건을 제외한 23건 입찰에서 심의일 현재까지도 합의 사실을 부인하고 있는 등 조사 및 심의에 협력하지 않았으므로 조사협력 등 감경을 적용하지 않는다.

133 이에 따른 각 피심인의 2차 조정 산정기준은 아래 <표 45>과 같다.

---

86) 과징금 고시 Ⅳ. 3. 2차 조정
다. 감경 사유 및 비율
(3) 조사협력 등
(가) 심사관의 조사 단계부터 위원회의 심리 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 적극 협력한 경우: 100분의 20 이내. 다만, 법 제19조를 위반한 자로서 법 제22조의2 및 시행령 제35조 제1항 제1호 내지 제3호에 따라 과징금을 감면 받는 자에 대해서는 감경을 하지 아니한다.

<표 45> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | 산정기준 | 1차조정 | 2차조정 | 2차 조정 산정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 니프코 | 17,913,575,934 | - | 조사・심의 협조 △20% | 14,330,860,747 |
| ITW | 21,087,476,918 | - | - | 21,087,476,918 |

4) 부과 과징금의 결정

134 피심인들에게 부과과징금 결정 단계의 조정사유가 없으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.에 따라 백만 원 미만의 금액은 절사하여 피심인별 최종 부과과징금은 아래 <표 46>과 같이 결정한다.[87]

<표 46> 부과과징금 결정

(단위: 원)

| 피심인 | 2차 조정 산정기준 | 부과과징금 결정 | 최종 부과과징금(안) |
|---|---|---|---|
| 니프코 | 14,330,860,747 | - | 14,330,000,000 |
| ITW | 21,087,476,918 | - | 21,087,000,000 |

4. 결론

135 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

87) 피심인별 부과과징금의 한도는 법 제22조, 법 시행령 제9조 및 제10조에 따라 ① 매출액 산정이 가능한 경우에는 관련매출액에 100분의 10을 곱한 금액, ② 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 해당 입찰 1건 당 20억 원으로서 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 입찰 건수에 20억 원을 곱한 금액이며, 이에 따라 피심인별 부과과징금의 전체 한도는 다음 <표 47>과 같으며 피심인별 최종 부과과징금은 과징금 부과한도 이내에 해당한다.

<표 47> 피심인별 과징금 부과한도

| 연번 | 피심인명 | 매출액 산정이 가능한 입찰 건 (A) | 매출액 산정이 곤란한 입찰 건 (B) | 전체 부과한도액 (A + B) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 니프코 | 77,392,920,332 | 6,000,000,000 | 83,392,920,332 |
| 2 | ITW | 77,392,920,332 | 6,000,000,000 | 83,392,920,332 |

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 11월 20일

| | | |
|---|---|---|
| **의 장** | 위 원 | 김 정 기 |
| | 위 원 | 조 성 진 |
| | 위 원 | 김 문 성 |